

Aula 15

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

18 de Maio de 2026

Índice

1) Sistema Constitucional de Crises: Introdução	3
2) Estado de Defesa (art. 136, art. 140 - art. 141, CF/88)	5
3) Estado de Sítio (art. 137 - art. 141, CF/88)	9
4) Forças Armadas (art. 142 - art. 143, CF/88)	14
5) Segurança Pública (art. 144, CF/88)	19
6) Questões Comentadas - Defesa do Estado e das Instituições Democráticas - Multibancas	31
7) Questões Comentadas - Segurança Pública - Multibancas	58
8) Lista de Questões - Defesa do Estado e das Instituições Democráticas - Multibancas	94
9) Lista de Questões - Segurança Pública - Multibancas	104



SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CRISE: OS ESTADOS DE EXCEÇÃO

Introdução

O regime democrático tem como uma de suas características o **equilíbrio de poder** entre os diferentes grupos sociais. Não pode um grupo social sobrepujar os outros, sob pena de se chegar ao extremo de uma situação de **crise constitucional**. É claro, os grupos sociais estão em plena competição por poder; todavia, essa competição deverá sempre ocorrer segundo os parâmetros constitucionais.¹

Para fazer frente às situações de anormalidade institucional, a CF/88 prevê a existência de um **sistema constitucional de crises**. Trata-se de um conjunto de normas constitucionais destinadas a **regular as situações de crise grave** (calamidade pública, guerra, golpe de estado, dentre outras) a fim de restabelecer a normalidade constitucional.

Para o Prof. José Afonso da Silva, o sistema constitucional de crises consiste em "*normas que visam a estabilização e a defesa da Constituição contra **processos violentos de mudança ou de perturbação da ordem constitucional**, mas também a **defesa do Estado** quando a situação crítica derive de uma guerra externa*".²

A CF/ 88 teve especial preocupação em regular o sistema constitucional de crises porque ela **não tem "vocação suicida"**.³ Podemos afirmar isso porque, ao longo da história, as situações de crise grave sempre serviram de pretexto para a ruptura da ordem constitucional, levando, muitas vezes, à instalação de ditaduras. Dessa maneira, é importante que, mesmo em situações de excepcionalidade, exista uma **resposta jurídico-institucional** dada pela Constituição, que manterá, assim, a sua força normativa. Em outras palavras, a própria Constituição prevê uma maneira de contornar a crise e garantir a sua sobrevivência.

O sistema constitucional de crises, conforme regulado pela CF/88, prevê a existência de 2 (dois) regimes jurídicos distintos: i) o **estado de defesa**; e ii) o **estado de sítio**. São verdadeiros "estados de exceção", nos quais a **legalidade normal é substituída pela legalidade extraordinária** (excepcional).

No estado de defesa e no estado de sítio, há uma série de **medidas excepcionais** tomadas pelo Estado, que incluem a suspensão de direitos e garantias fundamentais. Tendo em vista a excepcionalidade desses "*estados de exceção*", eles submetem-se aos seguintes **princípios**:

a) **Princípio da necessidade**: o estado de defesa e o estado de sítio são situações excepcionais, somente podendo ocorrer em último caso, na falta de soluções menos gravosas para debelar a crise.

¹ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição. Ed. Malheiros, São Paulo, 2012, pp. 762-763.

² SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 35ª edição. Ed. Malheiros, São Paulo, 2012, pp. 762-763.

³ Por ocasião das manifestações de junho de 2013, o Min. Carlos Ayres Brito comentou que a CF/88 não tem vocação suicida, fazendo referência ao fato de que não há previsão no texto constitucional sobre a possibilidade de convocação de uma nova Assembleia Constituinte.



- b) **Princípio da temporariedade:** o estado de defesa e o estado de sítio devem ser temporários e devem ter a menor duração possível, na medida do necessário para restabelecer-se a normalidade.
- c) **Princípio da proporcionalidade:** as medidas adotadas na vigência do estado de defesa e do estado de sítio devem ser proporcionais à gravidade da crise.
- d) **Princípio do controle político e judicial:** o estado de defesa e o estado de sítio estão submetidos tanto ao controle do Congresso Nacional quanto ao do Poder Judiciário.



SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CRISE: OS ESTADOS DE EXCEÇÃO

Estado de Defesa

A decretação do estado de defesa visa **preservar ou prontamente restabelecer**, em locais restritos e determinados, a **ordem pública ou a paz social** ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza (art. 136, *caput*).

Assim, são **pressupostos** para a decretação do estado de defesa:

- a) ocorrência de **grave e iminente instabilidade institucional** que ameace a ordem pública ou a paz social; **ou**
- b) ocorrência de **calamidades de grandes proporções na natureza** que ameace a ordem pública ou a paz social.

O estado de defesa pode ser classificado quanto ao momento, em preventivo ou repressivo. Será **preventivo** quando busca evitar a crise; por outro lado, será **repressivo** quando tem como objetivo colocar fim a uma crise já deflagrada.

Em qualquer caso, porém, trata-se de medida excepcional **decretada pelo Presidente da República após ouvidos** o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Cabe destacar que esses órgãos têm apenas função consultiva, ou seja, suas manifestações **não vinculam** o Presidente da República. Assim, mesmo que os pareceres do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional sejam pela não decretação do estado de defesa, o Presidente poderá fazê-lo.

As manifestações do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, apesar de não serem vinculantes, são **obrigatórias** e devem ocorrer **previamente à decretação** do estado de defesa. Nesse sentido, o texto constitucional afirma que o Presidente tem a competência para a decretação do estado de defesa após ouvidos esses dois órgãos consultivos. A decretação do estado de defesa é **ato discricionário** do Presidente da República, que o faz mediante decreto executivo.

O decreto que instituir o estado de defesa terá que observar algumas **formalidades**, quais sejam:

- a) determinará o **tempo de sua duração**. O tempo de duração do estado de defesa **não será superior a 30 dias**, podendo ser **prorrogado uma vez**, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Cabe destacar que não há a possibilidade de uma segunda prorrogação do estado de defesa; caso a situação de crise não seja resolvida dentro do prazo do estado de defesa (30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias), a medida adequada será a decretação do estado de sítio.
- b) especificará as **áreas a serem abrangidas**. O estado de defesa é espacialmente limitado, devendo abranger **locais restritos e determinados**.
- c) indicará as **medidas coercitivas** a vigorarem, dentre as seguintes:
 - **restrições aos direitos** de: i) reunião, ainda que exercida no seio das associações; ii) sigilo de correspondência; e iii) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;



- **ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos**, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

Uma vez decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o **Presidente da República**, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, **submeterá o ato com a respectiva justificção ao Congresso Nacional**, que decidirá por maioria absoluta. O Congresso Nacional **apreciará o decreto dentro de 10 (dez) dias** contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

A manifestação do Congresso Nacional ocorre **após a decretação do estado de defesa** pelo Presidente da República; trata-se, portanto, de ato de **aprovação**. Caso o Congresso Nacional rejeite o decreto, cessará imediatamente o estado de defesa.

FIQUE ATENTO!



O estado de sítio é uma medida **mais gravosa** do que o estado de defesa, o que **influencia na forma pela qual o Congresso Nacional participa** da decretação de cada um desses “estados de exceção”.

a) O Congresso Nacional deve **aprovar** o estado de defesa (manifestação posterior à decretação).

b) O Congresso Nacional deve **autorizar** o estado de sítio (manifestação anterior à decretação).

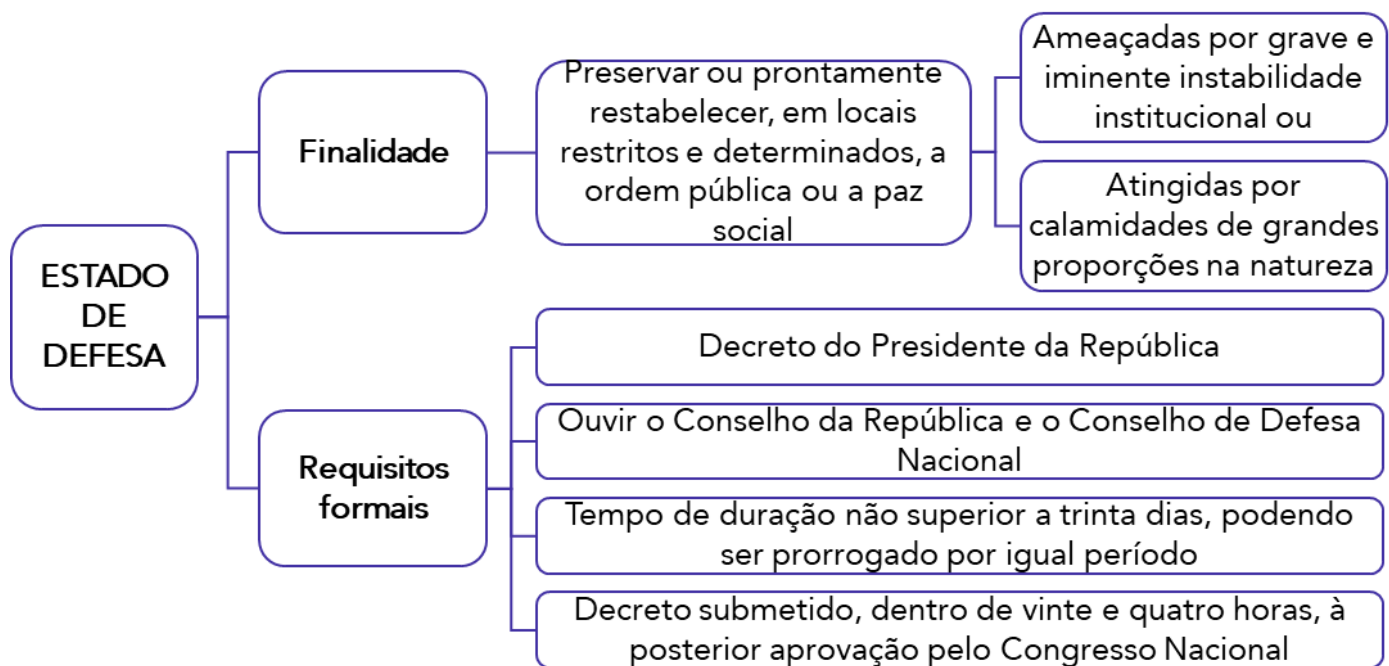
Por óbvio, a medida mais gravosa deverá exigir maiores formalidades, isto é, deve ser de decretação mais difícil. Por isso é que se exige prévia autorização do Congresso Nacional para a decretação do estado de sítio.

Na vigência do estado de defesa, a **prisão por crime contra o Estado** pode ser determinada pelo **executor da medida**; em outras palavras, em caso de crime contra o Estado durante o estado de defesa, a prisão não precisa ser determinada por autoridade judicial.

De qualquer forma, o executor da medida deverá **comunicar imediatamente ao juiz competente**, que relaxará a prisão se esta não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunicação à autoridade judicial será acompanhada de **declaração do estado físico e mental** do detido no momento de sua autuação. A ordem de prisão ou detenção de qualquer pessoa **não poderá ser superior a 10 (dez) dias**, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

Embora o estado de defesa implique a adoção de uma série de medidas coercitivas, a CF/88 **veda a incomunicabilidade do preso**.





(PO-AL - 2023) A incomunicabilidade do preso é admissível entre as restrições aos direitos que vigoram durante o estado de defesa.

Comentários:

Conforme o art. 136, § 3º, inciso IV, da CF/88, é vedada a incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa. Questão errada.

(MPT – 2015) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Comentários:

A duração do estado de defesa é de até 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez por igual período. Questão correta.

(DPE-RS – 2014) Para a decretação do estado de defesa deve haver prévia solicitação de autorização pelo Presidente da República ao Congresso Nacional.

Comentários:

Não há necessidade de autorização do Congresso Nacional para que o Presidente da República decrete estado de defesa. Questão errada.

(PC-AC – 2015) Na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso.



Comentários:

Em respeito aos direitos fundamentais, a incomunicabilidade do preso é vedada no estado de defesa. Questão correta.

(MPE-SC – 2014) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, que não poderá ser superior 10 (dez) dias, podendo ser renovado, por igual período, sempre que persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Comentários:

De fato, o Presidente da República pode decretar estado de defesa após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O prazo de duração do estado de defesa é de **até 30 (trinta) dias**, prorrogável uma vez por igual período. Questão errada.

Disposições Comuns ao Estado de Defesa e Estado de Sítio

Há várias disposições em comum acerca do estado de defesa e do estado de sítio.

A primeira delas está relacionada à característica da **excepcionalidade** desses dois regimes jurídicos. Em virtude de o estado de defesa e o estado de sítio serem medidas excepcionais, a **Constituição Federal não poderá ser emendada** na vigência de qualquer um deles.

A segunda disposição em comum entre o estado de defesa e o estado de sítio é que ambos estão sujeitos ao **controle político** (efetuado pelo Congresso Nacional) e ao **controle judicial**.¹

No estado de defesa, o **controle político** ocorrerá da seguinte forma:

- a) **Controle político imediato**: segundo o art. 136, § 4º, CF/88, após decretado o estado de defesa, o Presidente da República, dentro de 24 (vinte e quatro horas), submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
- b) **Controle político concomitante**: segundo o art. 140, CF/88, a Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de 5 (cinco) de seus membros para **acompanhar e fiscalizar a execução das medidas** referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.
- c) **Controle político sucessivo ("a posteriori")**: segundo o art. 141, parágrafo único, CF/88, logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão **relatadas pelo Presidente da República**, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

¹ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 25ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2021. p. 1106.



SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CRISE: OS ESTADOS DE EXCEÇÃO

Estado de Sítio

O estado de sítio é **medida mais gravosa** do que o estado de defesa, sendo decretado nos seguintes casos:

a) **comoção grave de repercussão nacional** ou ocorrência de fatos que comprovem a **ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa**. A doutrina chama essa situação de "estado de sítio simples".

b) declaração de **estado de guerra** ou resposta a agressão armada estrangeira. Esse é o chamado "estado de sítio qualificado".

A competência para decretação do estado de sítio é do **Presidente da República**. Para isso, ele deverá **ouvir previamente** o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e **solicitar autorização** ao Congresso Nacional.

As manifestações do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional são obrigatórias, mas possuem **caráter meramente opinativo**, não vinculando o Presidente da República. A decretação do estado de sítio é **ato discricionário** do Presidente.

O Congresso Nacional, por sua vez, deverá **autorizar** o estado de sítio, ou seja, sua manifestação é anterior à decretação do estado de sítio. Caso o Congresso Nacional **não autorize a decretação** do estado de sítio, o Presidente da República **não poderá fazê-lo**.

O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os **motivos determinantes do pedido**, devendo o Congresso Nacional decidir por **maioria absoluta**. A autorização do Congresso é necessária tanto para a decretação do estado de sítio quanto para sua prorrogação.

Caso seja solicitada autorização para decretar o estado de sítio **durante o recesso parlamentar**, o Presidente do Senado Federal, de imediato, **convocará extraordinariamente o Congresso Nacional** para se reunir dentro de 5 (cinco) dias, a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

O decreto do estado de sítio deverá observar certas **formalidades**:

a) indicar a **duração** do estado de sítio.

- O "**estado de sítio simples**" (art. 137, I – comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa) **não poderá ser decretado por mais de 30 dias**, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior a 30 dias. Observe que, nesse caso, são admitidas **prorrogações sucessivas**; todavia, cada uma delas deverá ter no máximo 30 dias.

- O "**estado de sítio qualificado**" (art. 137, II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira), por sua vez, poderá ser decretado por **todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira**.



- b) normas necessárias à execução do estado de sítio;
- c) garantias constitucionais que ficarão suspensas.

Após publicado o decreto do estado de sítio, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

Na vigência do estado de sítio decretado em razão do art. 137, I ("*comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa*"), poderão ser adotadas as seguintes medidas coercitivas contra as pessoas:

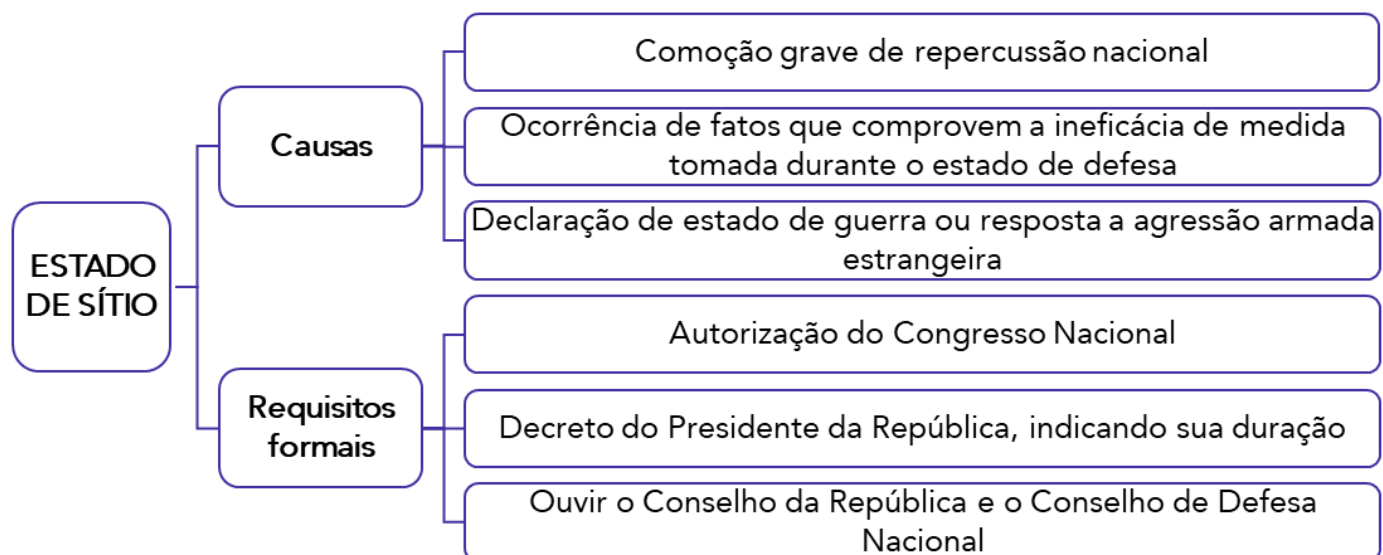
- obrigação de permanência em localidade determinada;
- detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;
- restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Atenção! Não se inclui, nessa restrição, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.
- suspensão da liberdade de reunião;
- busca e apreensão em domicílio;
- intervenção nas empresas de serviços públicos;
- requisição de bens.

Por outro lado, a CF/88 é omissa quanto às medidas coercitivas que poderão ser adotadas no caso de estado de sítio decretado em razão da declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Entende a doutrina que, em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde que: i) observe os princípios da necessidade e da temporariedade; ii) exista autorização do Congresso Nacional; e iii) o decreto do estado de sítio tenha indicado as garantias constitucionais a serem suspensas.¹

Segundo o art. 53, § 8º, CF/88, as imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

¹ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 25ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2021. p. 1105.





Disposições Comuns ao Estado de Defesa e Estado de Sítio

Há várias disposições em comum acerca do estado de defesa e do estado de sítio.

A primeira delas está relacionada à característica da **excepcionalidade** desses dois regimes jurídicos. Em virtude de o estado de defesa e o estado de sítio serem medidas excepcionais, a **Constituição Federal não poderá ser emendada** na vigência de qualquer um deles.

A segunda disposição em comum entre o estado de defesa e o estado de sítio é que ambos estão sujeitos ao **controle político** (efetuado pelo Congresso Nacional) e ao **controle judicial**.²

No estado de sítio, o **controle político** ocorrerá da seguinte maneira:

- Controle político prévio:** o Presidente da República deverá solicitar ao Congresso Nacional **autorização para decretar o estado de sítio**, relatando os motivos determinantes do pedido (art. 137, parágrafo único). O Congresso decidirá por maioria absoluta.
- Controle político concomitante:** assim como no caso do estado de defesa, a execução das medidas referentes ao estado de sítio será acompanhada e fiscalizada por Comissão composta de 5 membros designados pela Mesa do Congresso Nacional (art. 140, CF/88).
- Controle político sucessivo ("a posteriori"):** o Presidente deverá, assim como estado de defesa, relatar ao Congresso Nacional as medidas aplicadas na vigência do estado de sítio (art. 141, parágrafo único, CF/88).

O estado de sítio e o estado de defesa também estão sujeitos ao **controle judicial**. Na sua atuação, o Poder Judiciário **não poderá analisar a conveniência e a oportunidade** da decretação do estado de defesa e do estado de sítio. Todavia, poderá efetuar **amplo controle de legalidade**, verificando se todos os requisitos previstos para a decretação dos "estados de exceção" foram observados. Se o Presidente da República, por exemplo, decretar estado de sítio sem a prévia aprovação do Congresso Nacional, o Poder Judiciário poderá invalidar o decreto que estabeleceu a medida.

² LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 25ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2021. p. 1106.



Cabe destacar, ainda, que o art. 141, *caput*, estabelece que “cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, **sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes**”.

HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS – 2022) Em caso de necessidade, por comoção grave de repercussão nacional, o presidente da República pode, desde que ouvido o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Senado Federal autorização para decretar o estado de sítio no país.

Comentários:

Nos termos do art. 137 da CF/88, na hipótese de comoção grave de repercussão nacional, o Presidente poderá, ouvidos **os dois Conselhos**, da República e de Defesa Nacional, solicitar **ao Congresso Nacional** (e não ao Senado Federal), autorização para decretar o estado de sítio. Questão errada.

(PRF – 2021) Em caso de decretação do estado de sítio em razão de comoção interna autorizada pelo Congresso Nacional admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais.

Comentários:

No caso de estado de sítio decretado em razão da declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira (art. 137, inciso II, da CF/88), entende a doutrina que, em tese, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde que: i) observe os princípios da necessidade e da temporariedade; ii) exista autorização do Congresso Nacional; e iii) o decreto do estado de sítio tenha indicado as garantias constitucionais a serem suspensas. Logo, no caso de estado de sítio em razão de comoção grave de repercussão nacional (art. 137, inciso I), não se admite a suspensão de todas as garantias constitucionais. Questão errada.

(TRF 1ª Região – 2015) O estado de sítio pode ser decretado em locais restritos e determinados, a fim de preservar a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional.

Comentários:

É o estado de defesa que pode ser decretado em locais restritos e determinados, a fim de preservar a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente. Questão errada.

(MPT – 2015) No caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante estado de defesa, o decreto de estado de sítio poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

Comentários:



No caso de *"comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa"*, o estado de sítio poderá ser prorrogado **sucessivas vezes**, por períodos de, no máximo, 30 dias. Questão errada.

(PGM-Niterói – 2014) No caso de comprovada ineficácia das medidas adotadas durante o estado de sítio, é autorizada a decretação do estado de defesa.

Comentários:

É o contrário. Quando for comprovada a ineficácia de medidas adotadas durante o estado de defesa, é autorizada a decretação do estado de sítio. Questão errada.

(DPE-RS – 2014) O controle político a ser exercido sobre a decretação do estado de sítio será realizado pelo Congresso Nacional por maioria simples de seus membros, dentro do prazo de 5 dias contados do recebimento do decreto.

Comentários:

O Congresso Nacional decide acerca do estado de sítio por maioria absoluta. Questão errada.



FORÇAS ARMADAS

Segundo o art. 142, CF/88, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são **instituições nacionais permanentes e regulares**, organizadas com base na **hierarquia e na disciplina**, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à **defesa da Pátria**, à **garantia dos poderes constitucionais** e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

FIQUE ATENTO!



Além das Forças Armadas, a CF/88 menciona que os seguintes órgãos também são permanentes: Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal.

A missão central das Forças Armadas, como é possível se depreender a partir do conceito acima, é a **defesa da Pátria** e a **garantia dos poderes constitucionais**. Como **função subsidiária**, tem-se a atuação das Forças Armadas na **garantia da lei e da ordem**, dependendo, para isso, da iniciativa de um dos poderes constitucionais.

INDO MAIS FUNDO!



Em junho de 2020, ao deferir parcialmente o pedido de liminar na ADI nº 6.457, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que **não existe margem, em nossa atual ordem constitucional, para a existência de um poder moderador**. O caso concreto ventilava a possibilidade de as Forças Armadas, com base no art. 142 da CRFB, exercerem tal poder, o que foi **rechaçado** pelo relator da ação. Destacam-se os seguintes trechos da decisão cautelar:

*Assim, **inexiste no sistema constitucional brasileiro a função de garante ou de poder moderador**: para a defesa de um poder sobre os demais a Constituição instituiu o pétreo princípio da separação de poderes e seus mecanismos de realização. O conceito de poder moderador, fundado nas teses de Benjamin Constant sobre a quadripartição dos poderes, foi adotado apenas na Constituição Imperial outorgada em 1824. Na conformação imperial, esse quarto Poder encontrava-se em posição privilegiada em relação aos demais, a eles não se submetendo. No entanto, nenhuma Constituição republicana, a começar pela*



de 1891, instituiu o Poder Moderador. Seguindo essa mesma linha e inspirada no modelo tripartite, a Constituição de 1988 adotou o princípio da separação de poderes, que impõe a cada um deles comedimento, autolimitação e defesa contra o arbítrio, o que apenas se obtém a partir da interação de um Poder com os demais, por meio dos mecanismos institucionais de checks and balances expressamente previstos na Constituição.

[...]

*Assim, a tese que invoca a existência de um poder moderador parece pressupor a neutralidade e a autonomia administrativa das Forças Armadas, com distanciamento dos três poderes. Essa premissa implícita, no entanto, opõe-se aos artigos 142 e 84, XIII, da Constituição, que, como visto, expressamente apontam o presidente da República como o seu "comandante supremo". Dessa forma, **considerar as Forças Armadas como um "poder moderador" significaria considerar o Poder Executivo um superpoder, acima dos demais [...].** [ADI 6457 MC-DF, rel. min. Luiz Fux, liminar datada de 12-06-2020].*

O comando supremo das Forças Armadas é do **Presidente da República** (art. 84, XIII). Cabe a ele decidir sobre o emprego das Forças Armadas, seja por iniciativa própria ou em atendimento a um pedido de qualquer dos poderes constitucionais.

De acordo com a Constituição (art. 142, § 1º), **lei complementar** estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Para essa finalidade, foi publicada a LC nº 97/1999.

Os membros das Forças Armadas **são denominados militares**, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

a) As **patentes**, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e **asseguradas em plenitude aos oficiais** da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas.

b) O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, **ressalvada** a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será **transferido para a reserva**, nos termos da lei.

Observação: esse dispositivo faz uma ressalva ao art. 37, XVI, "c", que trata da possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Assim, um **militar do quadro de saúde** que tome posse em outro cargo público não será transferido para a reserva, podendo acumular os dois cargos, desde que haja compatibilidade de horários. Essa é uma novidade da EC nº 77/2014.

c) O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, **emprego ou função pública civil temporária, não eletiva**, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará **agregado ao respectivo quadro** e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei.



d) Ao militar são **proibidas** a sindicalização e a greve.

Observação: esse dispositivo é um dos que mais aparece em prova!

e) O militar, enquanto em serviço ativo, **não pode estar filiado a partidos políticos**.

Observação: apesar de não poderem estar filiados a partidos políticos, os militares **podem candidatar-se** a cargos eletivos. Se contar menos de 10 anos de serviço, o militar deverá afastar-se da atividade; por outro lado, se contar mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

f) O oficial só perderá o posto e a patente **se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível**, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra.

g) O oficial condenado na justiça comum ou militar a **pena privativa de liberdade superior a dois anos**, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no item anterior.

h) Aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c".

Observação: o art. 7º trata dos **direitos sociais dos trabalhadores**. Os militares fazem jus a alguns desses direitos: 13º salário, salário-família, férias anuais, licença à gestante, licença-paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

É importante que você saiba, também, que o STF permite que as **praças prestadoras de serviço militar** (os famosos "soldados recrutas") **recebam remuneração inferior ao salário-mínimo**. Veja o que dispõe a Súmula Vinculante nº 06, que poderá ser cobrada em sua prova:

Súmula Vinculante nº 06: "Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial".

O art. 37, por sua vez, trata de **disposições aplicáveis aos servidores públicos**. Algumas delas também se aplicam aos militares.

- Teto remuneratório constante do art. 37, XI, da CF/88 (subsídio dos Ministros do STF);
- Vedação à vinculação ou equiparação de sua remuneração a outra (s) do serviço público (art. 37, XIII, CF);
- Vedação de cômputo ou acúmulo dos acréscimos pecuniários por eles percebidos para fins de concessão de acréscimos ulteriores;
- Irredutibilidade de seus vencimentos, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;



- Possibilidade de acumulação de 2 (dois) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Destaca-se que a CF/88 estabelece que, quando houver essa acumulação, deverá haver **prevalência da atividade militar**.

Determina a Carta Magna (art. 142, X) que **a lei disporá** sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

O **serviço militar é obrigatório** nos termos da lei. Entretanto, às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir **serviço alternativo** aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. As **mulheres e os eclesiásticos** ficam **isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz**, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Por fim, a Constituição, em razão da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas, determina que **não caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares militares** (art. 142, § 2º, CF). Entretanto, de acordo com o STF, **é possível discutir os pressupostos de legalidade** dessas punições¹. O que não pode ser discutido por meio de "*habeas corpus*" é o mérito dessas punições.

HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS – 2022) Legislação proposta pela Câmara dos Deputados e aprovada no Senado Federal por maioria relativa dos membros de ambas as casas legislativas pode estabelecer normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas no país para defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais.

Comentários:

De acordo com o art. 142, § 1º, da CF/88, uma **lei complementar** estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Como a questão fala em "maioria relativa" dos membros das Casas Legislativa, não se trata de lei complementar, que demanda aprovação da maioria absoluta dos parlamentares. Questão errada.

(PC-SE – 2014) O militar, enquanto em serviço ativo, somente pode se filiar a partidos políticos após dez anos em atividade.

Comentários:

Enquanto o militar estiver em serviço ativo, não poderá se candidatar. Questão errada.

(PC-SE – 2014) As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

¹ RHC 88.543, Rel. Min. Ricardo Lewandowsky, j. 03.04.2007, DJ de 27.04.2007.



Comentários:

O serviço militar é obrigatório. Entretanto, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos dessa obrigação em tempo de paz, sujeitando-se a outros encargos que a lei lhes atribuir. Questão correta.

(PC-SC – 2014) Ao militar são permitidas a sindicalização mas, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos.

Comentários:

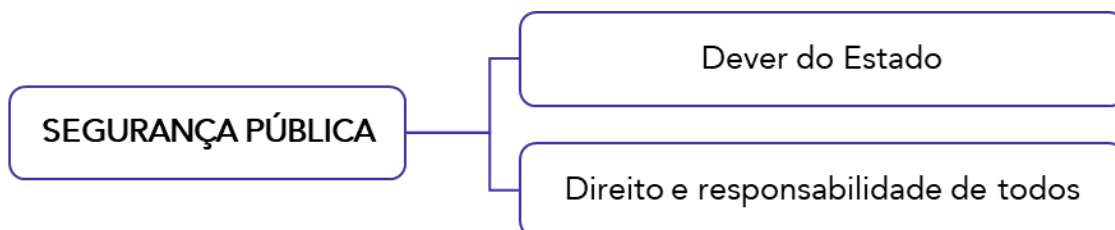
Aos militares é vedada a sindicalização e a greve. Questão errada.



SEGURANÇA PÚBLICA

Introdução

A Constituição Federal trata da Segurança Pública no Capítulo III do seu Título V. Dispõe a Carta Magna que a segurança pública **é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos**, sendo exercida com o objetivo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, (art. 144, *caput*, CF).



A polícia de segurança, segundo Pedro Lenza, divide-se em 2 (duas) grandes áreas: **polícia administrativa** e **polícia judiciária**. A polícia administrativa (preventiva ou ostensiva) **atua preventivamente**, evitando que o crime aconteça, na área do ilícito administrativo. Já a judiciária (polícia de investigação) **atua repressivamente**, depois de ocorrido o ilícito penal.



ESTA É DIFÍCIL!



No HC, nº 68.928/PA, o STF decidiu que a atividade de policiamento naval é uma atividade secundária da Marinha de Guerra, possuindo **caráter meramente administrativo**. **Não se pode atribuir, a essa função, natureza militar**, apesar de ser desempenhada pela Marinha de Guerra.



A Segurança Pública e o Princípio da Solidariedade Federativa

A Lei Federal nº 11.473/2007 foi editada a partir da conversão da Medida Provisória nº 345/2007, com o objetivo de **proteger a população** contra os **efeitos danosos de interrupções nos serviços de segurança pública** pelos Estados e Distrito Federal, muitas vezes motivadas por greves. Nesse sentido, dispõe a lei que a **União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal** para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Essa cooperação federativa compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da **Secretaria Nacional de Segurança Pública**. Celebrado o convênio, União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar à disposição dos Estados e do Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório, servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica compatível, sem ônus.

Outro importante ato normativo que disciplina a **cooperação entre os entes federados em ações de segurança pública** é o Decreto nº 5.289/2004. Esse decreto disciplina as **regras gerais** de organização e funcionamento da administração pública federal, para desenvolvimento do **programa de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública**, ao qual **poderão voluntariamente aderir os Estados interessados**, por meio de atos formais específicos.

A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser **empregada em qualquer parte do território nacional**, mediante solicitação expressa do respectivo Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Ministro de Estado. Seu emprego será **episódico e planejado**, cabendo, ao Ministro de Estado da Justiça, determinar sua oportunidade.

O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública será composto por servidores que tenham recebido, do Ministério da Justiça, treinamento especial para atuação conjunta, integrantes das polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que tenham aderido ao programa de cooperação federativa.

Ainda dentro da solidariedade federativa que caracteriza a Segurança Pública, cita-se a criação, por meio da Lei Federal nº 13.675/2018, da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Ambos os institutos têm a finalidade de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de **atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

JURISPRUDÊNCIA



No entendimento do STF, é possível, ao Poder Judiciário, **determinar a implementação** pelo Estado, **quando inadimplente**, de **políticas públicas de segurança pública** constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo¹.

Outra decisão do STF que é interessante conhecer: é **inconstitucional a cobrança de taxa de segurança para eventos**, visto que a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos, já que constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, **independentemente de contraprestação**². Esse assunto é melhor estudado na aula de Sistema Constitucional Tributário, mas já é bom ter ciência dessa decisão, pois relaciona-se ao serviço público de segurança pública.

Órgãos de Segurança Pública

Segundo o art. 144, CF/88, a **segurança pública será exercida** pelos seguintes órgãos:

- a) Polícia Federal;
- b) Polícia Rodoviária Federal;
- c) Polícia Ferroviária Federal;
- d) Polícias Cíveis;
- e) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;
- f) Polícias penais federal, estaduais e distrital (EC nº 104/2019).

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o Supremo Tribunal Federal (ADI 2.575, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.06.2020), o rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto no art. 144, incisos I a VI, da CF/88, seria **taxativo** e deve ser observado pelos estados-membros e pelo Distrito Federal.

Por outro lado, ao apreciar o caso da Superintendência de Polícia Científica do Estado do Tocantins (ADI 6621, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08.06.2021), a taxatividade mencionada cedeu lugar a **interpretação menos restritiva**, permitindo, aos entes federativos, criarem **polícias científicas autônomas** que, do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil. Logo, há também decisão do STF no sentido de que o rol do art. 144 **não seria mais taxativo**.

¹ RE 559.646 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 07.06.2011.

² ADI 2692/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 30.9.2022 (sexta-feira), às 23:59.



Entretanto, em prova realizada no início de 2022 pela Cebraspe (DPE/RS), o rol de órgãos de segurança pública foi considerado taxativo pela banca. Como se percebe, trata-se de assunto controverso e **não pacificado**.



FIQUE ATENTO!



Segundo o art. 144, § 9º, da CF/88, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos de segurança pública será fixada na forma de **subsídio**, conforme previsto no § 4º do art. 39.

Polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal

A Polícia Federal, **instituída por lei como órgão permanente**, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, **destina-se a**:

a) Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;



- b) Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
- c) Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
- d) Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Preste atenção! A Polícia Federal tem competência para apurar infrações penais apenas **em detrimento de bens, serviços e interesses da União** ou de suas **entidades autárquicas e empresas públicas**. Isso **não se estende às sociedades de economia mista**!

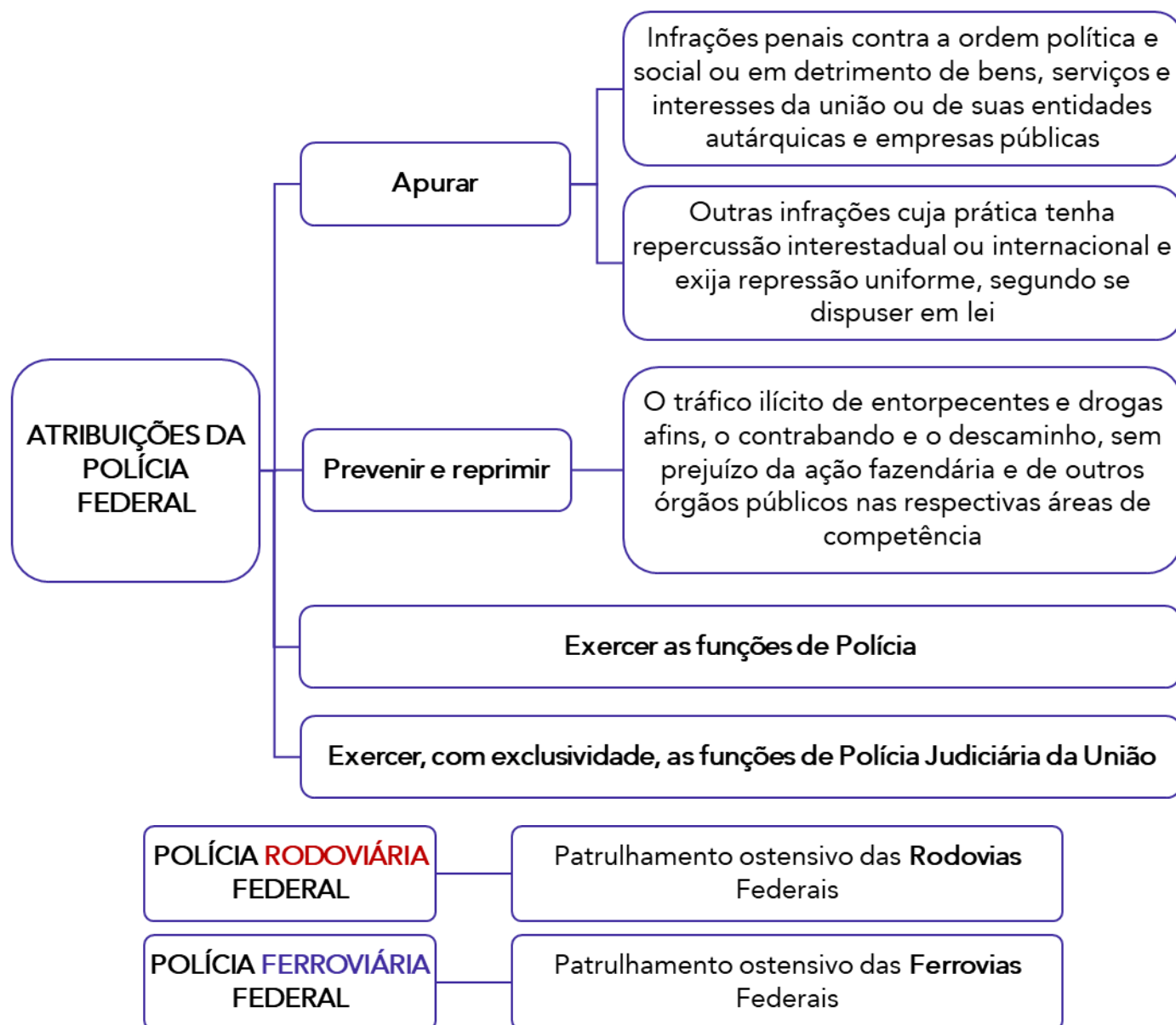
Já a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, órgãos permanentes, organizados e mantidos pela União e estruturados em carreira, destinam-se, na forma da lei, respectivamente, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais**.

FIQUE ATENTO!



A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, § 1º, IV, da Constituição da República – que **não inibe a atividade de investigação criminal do Ministério Público** – tem por única finalidade conferir à polícia federal, dentre os diversos organismos policiais que compõem o aparato repressivo da União Federal (polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal), **primazia investigatória na apuração dos crimes previstos no próprio texto da Lei Fundamental ou, ainda, em tratados ou convenções internacionais** (HC 89.837, rel. min. Celso de Mello, j. 20-10-2009, 2ª T, DJE de 20-11-2009).





Polícias dos Estados

A segurança pública dos Estados foi atribuída às **polícias civis**, às **polícias militares**, **polícias penais** e ao **corpo de bombeiros**, que formam, em conjunto, as polícias dos Estados. Essas polícias, embora mantidas e organizadas pelos Estados, deverão observar as **normas gerais federais** (da União) de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, conforme o art. 22 da Carta Magna.

Às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de **polícia judiciária** e a **apuração de infrações penais**, **exceto as militares**. Essa exceção não se aplica aos crimes praticados por militares, desde que estranhos às suas atividades. Segundo o STF, compete à polícia civil a apuração de crimes comuns praticados por militares, ou seja, aqueles estranhos à atividade militar.

Um órgão que, por vezes, aparece vinculado às polícias civis estaduais é o **instituto de criminalística**. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, os estados **podem optar** por garantir a autonomia formal aos institutos de criminalística ou **podem integrá-los** aos demais



órgão de segurança pública sem que isso importe ofensa material à Constituição. A existência, nos quadros da Administração Pública estadual, de órgão administrativo de perícias **não gera obrigação de subordiná-lo à polícia civil**³.

Ainda em relação à Polícia Civil, é **inconstitucional** norma estadual que assegure a **independência funcional a delegados de polícia**, bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica⁴. A polícia civil está, necessariamente, subordinada ao chefe do Poder Executivo estadual, logo não é possível atribuir-lhe independência funcional, sob pena de ofensa ao art. 129, I, VI e VIII, bem como ao art. 144, § 6º, da Constituição Federal.

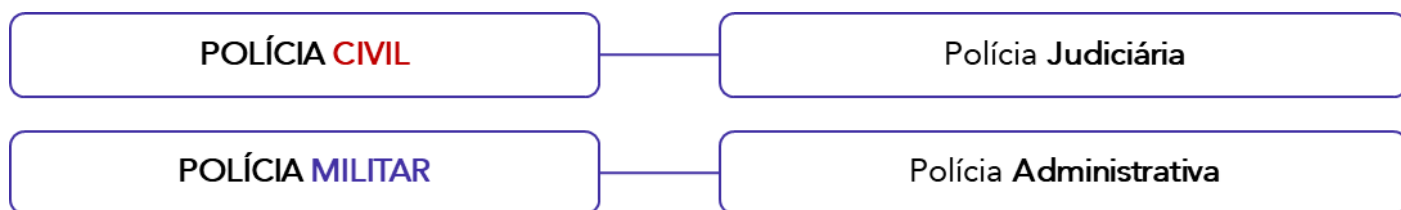
As normas, ainda que originárias do poder constituinte decorrente, que venham a atribuir autonomia funcional, administrativa ou financeira a outros órgãos ou instituições não constantes da CF, padecem de vício de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos Poderes.

Já às **polícias militares** cabem a **polícia ostensiva e a preservação da ordem pública** (polícia administrativa), enquanto, aos **corpos de bombeiros militares**, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de **defesa civil**.

As polícias militares e corpos de bombeiros militares, **forças auxiliares e reserva do Exército**, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Destaca-se que os **militares compreendem os integrantes das Forças Armadas** (Exército, Marinha e Aeronáutica) e os **integrantes das Forças Auxiliares e reserva do Exército** (polícias militares e corpos de bombeiros militares). As Forças Armadas são **nacionais**, organizadas em nível federal. Já as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são disciplinados em nível estadual, distrital ou dos Territórios.

Outro ponto de destaque é que, ainda que não seja polícia judiciária, entende o STF que a **polícia militar pode realizar flagrantes ou participar da busca e apreensão** determinada por ordem judicial.⁵



Polícias do Distrito Federal

As polícias civil, militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal são **organizadas e mantidas diretamente pela União** (art. 21, XIV, CF), devendo **lei federal dispor sobre sua utilização pelo Governador do Distrito Federal** (art. 144, § 6º, CF).

³ ADI 6621/TO, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 7.6.2021.

⁴ ADI 5522/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 18.02.2022.

⁵ HC 91481 MG, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-02 PP-00340 RT v. 98, n. 879, 2009, p. 526-528 RF v. 104, n. 400, 2008, p. 491-493.



Desse modo, os integrantes dessas polícias estão sujeitos a um regime jurídico híbrido, cabendo à **lei federal fixar seus vencimentos**. A esse respeito, veja a Súmula Vinculante nº 39:

Súmula Vinculante nº 39: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal".

Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital

A EC nº 104/2019 **incluiu, no rol de órgãos de segurança pública** do Estado brasileiro, as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.

As carreiras de agentes penitenciários foram, assim, **transformadas em "carreiras policiais"**, sendo alçadas ao patamar constitucional.

As polícias penais estão **vinculadas ao órgão administrador** do sistema penal da unidade federativa a que pertencem. Compete a policiais penais a **segurança dos estabelecimentos prisionais**.

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, as polícias penais estão **subordinadas aos Governadores** dos Estados e do Distrito Federal, exatamente o que também acontece com as polícias civis e com as polícias militares.

Cabe destacar, entretanto, que a **polícia penal do Distrito Federal** será organizada e mantida pela **União**. Nessa linha, o art. 32, § 4º, CF/88, prevê que *"lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar"*.

Com a EC nº 104/2019, fica garantido que o preenchimento do quadro de servidores das polícias penais será feito, **exclusivamente**, por meio de **concurso público** ou por meio de **transformação** dos cargos dos agentes penitenciários e equivalentes. Assim, não mais se permitirá a situação esdrúxula em que vários agentes penitenciários exercem cargos temporários.

FIQUE ATENTO!



O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é **vedado** aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública (STF, ARE 654.432, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, P, DJE de 11-6-2018, Tema 541).

INDO MAIS FUNDO!



As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a **exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional**. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública (STF, RE 1.358.565 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 2-3-2022, 1ª T, DJE de 8-3-2022).

Guardas Municipais

Determina a Constituição (art. 144, § 8º) que os **Municípios poderão constituir guardas municipais** destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei. Trata-se, segundo Uadi Lammego Bulos, de **polícia administrativa**, que visa à proteção do patrimônio contra a depredação dos demolidores da coisa alheia.

Há certa polêmica quanto à **natureza das Guardas Municipais**. Seriam elas órgãos de segurança pública do Estado brasileiro?

Sob um ponto de vista estritamente formal, as Guardas Municipais **não integram os órgãos de segurança pública** do Estado brasileiro, uma vez que **não estão arroladas** nos diversos incisos do art. 144, CF/88.

O STF já se posicionou de **maneira divergente** sobre o tema:

a) No RE 846.854, a Corte reconheceu que as **Guardas Municipais exercem atividade de segurança pública** e que, portanto, **não têm o direito de greve**.⁶

b) Mais recentemente, o STF **afirmou que as guardas municipais não têm o direito à aposentadoria especial por atividade de risco**, ocasião em que o Ministro Relator afirmou que elas não integram o conjunto dos órgãos de segurança pública.⁷

c) Em decisões mais recentes, a exemplo da ADPF 995 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 28.08.2023), restou consignado que o quadro normativo constitucional e jurisprudencial da Suprema Corte em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de **órgão de segurança pública**, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Segundo o STF, as Guardas Municipais podem exercer **poder de polícia de trânsito**, inclusive aplicando **sanções administrativas** (multas) aos infratores.⁸ Em outra decisão, o STF admitiu que os municípios podem estipular regras de asseio pessoal aos agentes da guarda municipal,

⁶ RE 846.854, Rel. Min. Edson Fachin, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 05.04.2017

⁷ ARE 1.215.727. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 29.08.2019

⁸ RE 658.570/MG. Rel. Min. Marco Aurélio. 06.08.2015.



podendo exigir, por exemplo, barba feita⁹. Essas exigências se mostram razoáveis e não atentam contra princípios fundamentais.

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o Supremo Tribunal Federal, é **constitucional**, no âmbito dos municípios, o **exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário**, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional (RE 608.588, Tema 656, Rel. Min. Luiz Fux).

Segurança Viária

A Emenda Constitucional nº 82/2014 acrescentou ao art. 144, CF/88, o § 10, que trata da **segurança viária**. Vejamos o que prevê esse dispositivo:

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Como você pôde perceber a partir da leitura do texto, a EC nº 82/2014 **cria a carreira de agentes de trânsito** no sistema de **segurança pública**. Em outras palavras, ela **torna constitucional a competência desses agentes**, estruturados em carreira, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

É competência dos agentes de trânsito, bem como dos órgãos ou entidades executivos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, **exercer a segurança viária**, que compreende “a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas”.

O objetivo da EC nº 82/2014 é diminuir os acidentes e mortes no trânsito. No conceito de segurança viária, estão a **educação e a engenharia**, ao lado da **fiscalização de trânsito**, demonstrando que a preocupação do legislador não é apenas com a punição dos infratores, mas também com a prevenção de acidentes.

⁹ RE 1.298.758 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 08.03.2021



Para as provas de concurso, é importante que você:

- a) Memorize o **objetivo da segurança viária**, exercida para a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas”.
- b) Grave que, no conceito de segurança viária, estão a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Busca-se, com isso, garantir, ao cidadão, o **direito à mobilidade urbana eficiente**.

HORA DE PRATICAR!



(DPE-RS – 2022) O rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública, previsto na Lei Maior, não é taxativo, permitindo-se aos estados-membros e ao Distrito Federal a criação de outros órgãos com a mesma função.

Comentários:

No caso, a banca considerou a assertiva como errada, uma vez que há jurisprudência anterior do STF considerando o rol de órgãos de segurança pública como taxativo. Entretanto, decisão mais recente da Corte flexibilizou esse entendimento e tolerou a criação de órgão de segurança pública diferente daqueles mencionados no art. 144 da CF/88. Questão errada.

(DPE-RS – 2022) O Poder Judiciário pode determinar que o Estado implemente políticas públicas no campo da segurança pública se caracterizada inadimplência quanto a tal dever constitucional.

Comentários:

O STF já se pronunciou no sentido da legitimidade do Poder Judiciário em determinar que o Estado implemente políticas públicas na esfera de segurança pública sem que isso represente violação ao princípio da separação dos Poderes. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais civis e militares cabem às polícias civis.

Comentários:

Não compete às polícias civis apurar as infrações penais militares. Questão errada.

(PC-DF – 2015) A polícia federal se destina a apurar quaisquer infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional.

Comentários:

A Polícia Federal tem competência para apurar infrações que tenham repercussão interestadual ou internacional e que, **além disso, exijam repressão uniforme**. Assim, não são todas as infrações com repercussão interestadual ou internacional que são apuradas pela Polícia Federal. Para ser apurada pela Polícia Federal, a infração deverá exigir repressão uniforme. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Compete à polícia federal apurar infrações penais cometidas contra a União, suas fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.



Comentários:

A competência da Polícia Federal não abrange infrações penais cometidas contra as sociedades de economia mista. Questão errada.

(PGE-RN – 2014) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser lei complementar.

Comentários:

De fato, os Municípios poderão constituir guardas municipais. No entanto, essa matéria não precisa ser objeto de lei complementar. A lei ordinária é suficiente para regular essa matéria. Questão errada.

(PGE-RN – 2014) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 144, § 10, II, CF/88, que trata da segurança viária. Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Auditor de Controle Interno - Direito/2025) A respeito do sistema constitucional de crises e da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale o quesito adequado.

A) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a cento e vinte dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

B) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de quarenta e oito horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria simples.

C) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

D) Rejeitado o decreto do estado de defesa, sua cessão dependerá de nova apreciação do Congresso Nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O tempo de duração do estado de defesa é de 30 dias (e não 120 dias), conforme art. 136, § 2º da CRFB/88:

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a **trinta dias**, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, o prazo correto é **24 horas**. Além disso, o Congresso Nacional decide por **maioria absoluta**, consoante art. 136, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de **vinte e quatro horas**, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por **maioria absoluta**.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! O decreto do estado de sítio indica duração, as normas de execução, garantias suspensas, em seguida, após a publicação, o Presidente designa executor e áreas, de acordo com o art. 138 da CRFB/88:

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

LETRA D. INCORRETA. De forma alguma! Se o decreto for rejeitado, o estado de defesa deve ser **cessado imediatamente**, sem nova apreciação, de acordo com o art. 136, § 7º da CRFB/88:

§ 7º Rejeitado o decreto, **cessa imediatamente** o estado de defesa.

Gabarito: Letra C.



2. (IDECAN/PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Dentre as alternativas a seguir, nos ditames da Constituição Federal de 1988, quanto ao tema “Do Estado de Sítio”, assinale a que esteja correta.

A) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

B) O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, não necessita relatar os motivos determinantes do pedido.

C) É facultado constar no decreto do estado de sítio sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

D) O Congresso Nacional permanecerá fechado até o término das medidas coercitivas.

E) Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de trinta dias, a fim de apreciar o ato.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. O Presidente da República pode pedir autorização ao Congresso para decretar o estado de sítio, após ouvir os Conselhos, em caso de grave comoção nacional ou quando as medidas do estado de defesa não forem eficazes.

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

LETRA B. INCORRETA. O Presidente deve relatar os motivos determinantes do pedido, de acordo com o art. 137, parágrafo único da CRFB/88:

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a nossa Constituição determina que o decreto “indicará”, ou seja, estamos diante de um comando obrigatório (e não facultativo), conforme art. 138 da CRFB/88:

Art. 138. O decreto do estado de sítio **indicará** sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

LETRA D. INCORRETO. O Congresso permanece em funcionamento durante o estado de sítio, de acordo com o art. 138, § 3º da CRFB/88:

§ 3º O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

LETRA E. INCORRETA. O prazo é 5 dias, de acordo com o art. 138, § 2º da CRFB/88:



§ 2º Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de **cinco dias**, a fim de apreciar o ato.

Gabarito: Letra A.

3. (IDECAN/PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Fulcro, nas disposições presentes na Constituição Federal de 1988, especialmente sobre o tema "Do Estado de Defesa", analise e assinale a alternativa correta.

A) É facultado ao decreto que instituir o estado de defesa determinar o tempo de sua duração, especificar as áreas a serem abrangidas e indicar, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem.

B) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a dez dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

C) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

D) Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a trinta dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

E) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro dias, submeterá o ato com a respectiva justificção ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a Constituição dispõe que o decreto deve determinar o tempo de sua duração, conforme art. 136, § 1º da CRFB/88:

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa **determinará** o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

LETRA B. INCORRETA. O prazo máximo é 30 dias, de acordo com o art. 136, § 2º da CRFB/88:

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! Observe a redação do art. 136 da CRFB/88:

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição estabelece que o prazo máximo de prisão é 10 dias, art. 136, § 3º, inciso III da CRFB/88

§ 3º Na vigência do estado de defesa:



III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a **dez dias**, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;

LETRA E. INCORRETA. O Presidente deve submeter, no prazo de **24 horas**, o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional (art. 136, § 4º da CRFB/88):

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de **vinte e quatro horas**, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/TCE-RR/Auditor de Controle Externo - Ciências Jurídicas/2025) No curso de uma gincana jurídica, os grupos Alfa, Beta e Gama foram instados a se pronunciar sobre características e distinções dos institutos da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. O grupo Alfa defendeu que os três institutos apresentam, em comum, a necessidade de a sua decretação ser sempre apreciada pelo Poder Legislativo a posteriori, mas ressaltou que somente os dois últimos podem acarretar restrições para os direitos fundamentais. O grupo Beta defendeu que, no primeiro instituto, o Chefe do Poder executivo somente pode atuar se provocado, enquanto os dois últimos, presentes os requisitos exigidos, podem ser decretados de maneira espontânea. Por fim, o grupo Gama sustentou que o primeiro instituto não pode alcançar os municípios situados nos Estados, e em relação aos dois últimos, assim que cessarem, o Chefe do Poder Executivo deve relatar, ao Congresso Nacional, as medidas aplicadas durante sua vigência.

Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente que

A) os grupos Alfa, Beta e Gama estão parcialmente certos.

B) os grupos Alfa e Beta estão parcialmente certos, enquanto o grupo Gama está totalmente certo.

C) o grupo Alfa está parcialmente certo, enquanto os grupos Beta e Gama estão totalmente errados.

D) o grupo Alfa está totalmente errado, enquanto os grupos Beta e Gama estão parcialmente errados.

E) o grupo Alfa está totalmente certo, o grupo Beta totalmente errado, e o grupo Gama parcialmente certo.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o grupo Gama está totalmente certo. De fato, a União não pode promover a intervenção federal nos municípios, a não ser que este esteja situado em território federal. Quanto ao estado de defesa e o estado de sítio, após cessarem a medida, o Presidente da República deve comunicar ao Congresso Nacional as medidas que foram tomadas durante sua vigência, de acordo com o parágrafo único do art. 141 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! O grupo Alfa errou ao afirmar que os três institutos necessitam de apreciação pelo Congresso a posteriori. No caso do estado de sítio, o Presidente da República irá decretá-lo após prévia autorização do Congresso Nacional (art. 137 da CRFB/88). No caso do grupo Beta, ele errou ao afirmar que o Chefe do Poder Executivo somente pode



atuar se provocado. A intervenção federal pode ser decretada de forma espontânea, pelo Presidente da República.

Quanto ao grupo Gama, sua afirmação está totalmente correta, tendo em vista que intervenção federal não pode intervir nos municípios, a não ser que este esteja situado em território federal. No caso de estado de defesa e o estado de sítio, após cessarem, o Presidente deve comunicar ao Congresso Nacional as medidas que foram tomadas durante sua vigência:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

X - decretar e executar a intervenção federal;

Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.

Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

LETRA C. INCORRETA. O grupo Beta está parcialmente certo, porque o estado de defesa pode ser decretado de forma espontânea pelo Presidente, desde que presentes os requisitos. Já o grupo Gama está totalmente correto, conforme o art. 141, parágrafo único da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O grupo Alfa está parcialmente certo, porque a decretação de estado de defesa ou estado de sítio acarreta restrições aos direitos fundamentais. O grupo também está parcialmente certo, sendo possível a decretação do estado de defesa de forma espontânea pelo Presidente da República. Já o grupo Gama está totalmente correto (art. 141, p.u da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. O grupo Alfa está equivocado ao afirmar que os três institutos necessitam de apreciação pelo CN a posteriori. No caso do estado de sítio, o Presidente da República irá decretá-lo após prévia autorização do Congresso Nacional, de acordo com o art. 137 da CRFB/88. O grupo Beta está parcialmente certo, tendo em vista que o estado de defesa pode ser decretado de forma espontânea pelo Presidente, desde que observados os requisitos dispostos na Constituição Federal. Por fim, o grupo Gama está totalmente de acordo com o texto Constitucional, conforme o art. 141, parágrafo único da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

5. (FGV/DPE-PE/2025) Em razão de grave crise institucional que está em curso nos limites territoriais do Estado Alfa, ameaçando a ordem pública, os assessores imediatos do Presidente da República cogitaram da possibilidade de ser decretado o estado de sítio. Na situação descrita, caso o estado de sítio seja decretado com estrita observância da sistemática constitucional, é correto afirmar que

A) a medida foi decretada por todo o tempo em que perdurar a situação de anormalidade institucional.

B) o respectivo decreto indicou as garantias constitucionais que ficarão suspensas durante a duração da medida.



C) não é admitida a busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial, ressalvada a hipótese de flagrante delito.

D) a restrição aos direitos fundamentais, por determinação do executor, deve se restringir ao âmbito das liberdades de reunião e de comunicação.

E) a opção de decretar o estado de defesa foi afastada, pois as medidas passíveis de serem adotadas seriam inaptas para o restabelecimento da normalidade institucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na ocasião da instalação de estado de sítio por motivo de grave crise institucional, não poderá ser decretado por mais de 30 dias (art. 138, §1º da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Instaurando o estado de sítio, o Presidente da República deve indicar o prazo e os direitos e garantias fundamentais suspensos, de acordo com o art. 138 da CRFB/88. Vejamos:

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a Constituição Federal permite a busca e apreensão em domicílio na vigência do estado de sítio (art. 139, inciso V da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. As restrições impostas durante o estado de sítio vão além das liberdades de reunião e comunicação. Elas podem abranger outros direitos, como a inviolabilidade do domicílio e o sigilo de correspondência (art. 139 da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Não há elementos suficientes para concluir que a escolha pelo estado de defesa foi descartada. Ambas as medidas possuem hipóteses e finalidades distintas, e essa diferenciação não implica em uma transição automática para a decretação do estado de sítio. Cada medida deve ser considerada com base nas circunstâncias específicas do momento, respeitando os princípios constitucionais e as necessidades de proteção da ordem pública.

Gabarito: Letra B.

6. (FGV/TCE-RR/2025) Considere a seguinte situação hipotética: em razão de grave e iminente instabilidade institucional ocorrida em determinada região do país, foi decretado o estado de defesa com estrita observância da sistemática vigente. No curso dessa medida de defesa do estado e das instituições democráticas, o interventor nomeado foi aconselhado, por seus assessores imediatos, a proceder à detenção de determinado grupo de pessoas, com o objetivo de apurar se estão, ou não, envolvidas na prática das condutas que ensejaram a decretação do estado de defesa.

Após analisar a Constituição Federal de 1988, o interventor concluiu corretamente que

A) a medida alvitada somente é compatível com o estado de sítio, não com o estado de defesa.

B) embora possa decretar a prisão, a detenção alvitada é incompatível com o Estado de Direito.

C) a detenção, caso decretada, não pode ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pela autoridade judiciária competente.

D) a detenção, ressalvada a situação de flagrante delito, deve ser previamente comunicada à autoridade judiciária competente, que pode obstá-la caso a repute ilegal.



E) deve ser observado o direito fundamental de que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a medida em análise é compatível sim com o estado de defesa, tendo em vista que a Constituição permite a prisão ou detenção na vigência de estado de defesa, desde que não seja superior a 10 dias (art. 136, § 3º, inciso III da CRFB/88)

LETRA B. INCORRETA. Na vigência do estado de defesa, medidas extraordinárias podem ser tomadas, desde que sejam respeitados os limites da Constituição, não pondo em risco o Estado de Direito. Assim, é possível a decretação da detenção no período de estado de defesa, no entanto deve seguir os termos da Carta Magna, conforme o art. 136, § 3º, inciso III da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Na situação narrada, é possível a decretação de prisão ou detenção de qualquer pessoa na vigência de estado de defesa, no entanto deve ultrapassar o prazo de dez dias, consoante art. 136, § 3º, inciso III da CRFB/88:

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;

LETRA D. INCORRETA. Apesar da notificação à autoridade judiciária seja uma prática que se alinha com o Estado de Direito, no estado de defesa se permite detenções temporárias sem a exigência imediata de comunicação a essa autoridade, ao contrário do que ocorre no estado de sítio. A diferença é importante, pois reflete as nuances nas medidas adotadas em situações de exceção e como cada uma delas impacta os direitos e garantias dos cidadãos.

LETRA E. INCORRETA. Durante o estado de defesa, é possível a detenção sem mandado judicial, devendo respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, (art. 136, § 3º, III da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/PC-MG/Perito Criminal - Área I/2025) Em razão de uma grande enchente que assolou determinada região do país, o que caracterizou grave ameaça à paz social no território atingido, o Presidente da República reuniu seus assessores diretos com o objetivo de verificar a medida passível de ser adotada para restabelecer a normalidade e em cuja vigência fosse admitida a restrição aos direitos individuais referidos na ordem constitucional.

Considerando os balizamentos constitucionais, é correto afirmar que pode ser decretado

- A) o estado de sítio.
- B) o estado de defesa.
- C) a intervenção federal.
- D) o estado de emergência.
- E) o estado de calamidade pública.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é o caso de Estado de Sítio, de acordo com art. 137 da CRFB/88:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o **estado de sítio nos**



casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Devido a grande enchente que devastou a região, o Estado de Defesa pode ser decretado, pois isso configura uma calamidade de grandes proporções da natureza, de acordo com o art. 136 da CRFB/88:

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, **decretar estado de defesa** para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social **ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.**

LETRA C. INCORRETA. Não é o caso de intervenção federal. Não se encaixa nas hipóteses do art. 34 da CRFB/88:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

I - manter a integridade nacional;

II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

A) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;

B) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

A) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

B) direitos da pessoa humana;

C) autonomia municipal;

D) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.

E) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

LETRA D. INCORRETA. Estado de emergência? Não, a situação caracteriza estado de defesa!

LETRA E. INCORRETA. O caso previsto no enunciado é uma hipótese de estado de defesa, não de estado de calamidade pública.

Gabarito: Letra B.



8. (FUNDATEC/Prefeitura de Alpestre-RS/Psicólogo/2024) Quem pode decretar estado de defesa, de acordo com a Constituição Federal?

- A) 2/3 dos Governadores.
- B) Presidente da Câmara dos Deputados.
- C) Primeiro Ministro.
- D) Presidente da República.
- E) Maioria do Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A decretação do estado de defesa não cabe ao Governador, menos ainda a 2/3 dos Governadores das Unidades Federativas. Tal atribuição é competência privativa do Presidente da República, consoante art. 84, inciso IX da CRFB/88:

LETRA B. INCORRETA. Não cabe ao Presidente da Câmara dos Deputados decretar o estado de defesa, uma vez que é uma competência privativa do Presidente da República, conforme art. 84, inciso IX da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! Não existe a figura de Primeiro-Ministro no sistema presidencialista brasileiro.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A Constituição atribui competência privativa do Presidente da República a decretação do estado de defesa, de acordo com o art. 84, inciso IX da CRFB/88:

Art. 84. Compete **privativamente ao Presidente da República**:

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

LETRA E. INCORRETA. Não compete ao Senado Federal a decretação do estado de defesa, conforme art. 84, inciso IX da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

9. (FUNDATEC/Novo Hamburgo-RS/Médico Dermatologista/2024) - Assinale a alternativa que completa corretamente o disposto nos incisos I e II do Art. 137 da Constituição Federal, cujo caput assim prevê: "O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão":

- A) Nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
- B) Regional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
- C) Nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão estrangeira, armada ou não.
- D) Nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de sítio e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.



E) Nacional e ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

Comentários:

LETRA A . CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! O estado de sítio é uma medida mais gravosa do que o estado de defesa, sendo decretado nos seguintes casos: a) Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; b) Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, conforme art. 137, incisos I e II da CRFB/88:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de **repercussão nacional** ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada **estrangeira**.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! A repercussão tem que ser em caráter nacional para que o estado de sítio seja adotado, conforme art. 137, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, a agressão estrangeira deve ser armada para que seja justificada a decretação do estado de sítio, conforme art. 137, inciso II da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Cuidado! A comoção deve ser de natureza grave e de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa, de acordo com o art. 137, inciso I da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Trata-se de uma alternativa, isto é, deve ocorrer a comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Em outras palavras, não é necessário que ocorra as duas situações para que o estado de sítio seja decretado, consoante art. 137, inciso I da CRFB/88:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de **repercussão nacional** ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

Gabarito: Letra A.

10. (IDECAN/SAP-CE/Policial Penal/2024) Em tempos recentes muito se falou em fazer uso das medidas constitucionais de Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, em especial, em face da suprema polarização política entre distintas ideologias. Sobre o tema, está inculcado na Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (com emendas posteriores) que o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretá-lo para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Corretamente está-se referindo ao Estado de

A) Guerra.



- B) Defesa.
- C) Sítio.
- D) Exceção.
- E) Intervenção.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O enunciado não descreve uma situação de guerra, e sim uma crise interna localizada e nesses casos o Presidente pode decretar o estado de defesa, conforme art. 136 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A decretação do estado de defesa visa preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, de acordo com o art. 136 da CRFB/88:

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

LETRA C. INCORRETA. Não! O estado de sítio é uma medida mais gravosa do que o estado de defesa, sendo decretado nos seguintes casos: a) Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; b) Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira, conforme art. 137, incisos I e II da CRFB/88:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

LETRA D. INCORRETA. Trata-se de um termo genérico, não sendo nome técnico na Constituição Federal.

LETRA E. INCORRETA. Serve para interferência da União em estados/DF. Não tem esse objetivo de restaurar ordem com restrições de direitos.

Gabarito: Letra B.

11. (IDECAN/Prefeitura Macaíba-RN/Guarda Civil Municipal-GCM/2024) No Brasil, é possível que seja decretado o estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra, de resposta a agressão armada estrangeira ou diante de comoção grave de repercussão nacional ou de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. De acordo com a Constituição Federal de 1988, tal dispositivo burocrático configura-se como o ato extremo, de competência:

- A) privativa da Câmara dos Deputados.



- B) privativa do Conselho de Defesa Nacional.
- C) privativa do Presidente da República.
- D) exclusiva do Senado Federal.
- E) exclusiva do Congresso Nacional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não é competência da Câmara dos Deputados a decretação do estado de sítio, mas do Presidente da República, conforme art. 137 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! O Conselho de Defesa Nacional tem função apenas consultiva, sendo o Presidente da República responsável pela decretação do estado de sítio, conforme art. 137 da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! Cabe ao Presidente da República decretar o estado de defesa após autorização do Congresso Nacional, consoante art. 137 da CRFB/88:

Art. 137. O **Presidente da República** pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

LETRA D. INCORRETA. Não é uma competência do Senado Federal, mas sim do Presidente da República, após autorização do CN, de acordo com o art. 137 da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. O CN deve autorizar apenas, cabendo ao Presidente da República decretar o estado de sítio, conforme art. 137 da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

12. (MARINHA/QT Marinha/Direito/2024) Com relação às disposições de Defesa do Estado e das Instituições Democráticas na Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta.

- A) O decreto que instituir o Estado de Defesa poderá restringir o direito de reunião, salvo se exercido no seio das associações.
- B) A decretação do Estado de Defesa, de acordo com o disposto na Constituição Federal, autoriza a adoção das medidas de restrição ao direito de sigilo de comunicação telefônica.
- C) O tempo de duração do Estado de Defesa não será superior a 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
- D) Na vigência do Estado de Defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 (dez) dias, salvo quando autorizada pelo Congresso Nacional.
- E) Decretado o Estado de Defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O direito de reunião pode ser restringido **inclusive dentro de associações**, de acordo com o art. 136, § 1º, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:



§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

LETRA B. CORRETA. Na vigência do estado de defesa, a Constituição permite a restrição ao sigilo de comunicação telefônica, conforme art. 136, § 1º, inciso I, alínea "c" da CRFB/88:

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o prazo é de 30 dias, consoante art. 136, § 2º da CRFB/88:

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

LETRA D. INCORRETA. A exceção depende do **Poder Judiciário**, consoante art. 136, § 3º, inciso III da CRFB/88:

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;

LETRA E. INCORRETA. O prazo é de **24h**, de acordo com o art. 136, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

Gabarito: Letra B.

13. (MARINHA/Praça RM2/Nível Médio/2024) Assinale a opção correta no que se refere a "Estado de Defesa", segundo o título V, art. 136, da Constituição Federal de 1988.

A) O tempo de duração não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

B) Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de quarenta e oito horas.

C) Poderá ser decretado em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.

D) Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de vinte e quatro horas.

E) O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de trinta dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição estabelece que o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez,



por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação, conforme art. 136, § 2º da CRFB/88:

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

LETRA B. INCORRETA. Durante o recesso parlamentar, o Congresso é convocado em **5 dias**, conforme art. 136, § 5º da CRFB/88:

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, trata-se de hipótese de estado de sítio e não de defesa, art. 137, inciso II da CRFB/88:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o **estado de sítio** nos casos de:

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

LETRA D. INCORRETA. Na hipótese de recesso o CN será convocado em cinco dias, conforme art. 136, § 5º da CRFB/88:

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

LETRA E. INCORRETA. Claro que não! O Congresso Nacional deve decidir em 10 dias contados de seu recebimento, de acordo com o art. 136, § 6º da CRFB/88:

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de **dez dias** contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

Gabarito: Letra A.

14. (FGV/TJ-SC/Oficial de Justiça/2024) Em razão de uma grave agitação popular de repercussão nacional, o presidente da República recebeu, de um assessor, a sugestão de que fosse adotada uma medida em defesa do Estado e das instituições democráticas, medida esta cuja execução seria acompanhada por uma comissão designada pela Mesa do Congresso Nacional.

A medida alvitada, na perspectiva constitucional, é:

- A) o estado de sítio;
- B) o estado de defesa;
- C) a intervenção federal;
- D) o estado de necessidade constitucional;
- E) a operação de garantia da lei e da ordem.

Comentários:



LETRA A. CORRETA. Em razão de grave agitação popular de repercussão nacional, poderá o Presidente da República, com a aprovação do Congresso Nacional, decretar o estado de sítio, conforme o art. 137, inciso I da CRFB/88.

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

LETRA B. INCORRETA. O estado de defesa só é possível no caso de preservação ou restabelecimento, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, de acordo com o art. 136 da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. A intervenção federal é uma medida prevista na nossa Constituição Federal que permite que União intervenha em um Estado ou Município em situações específicas.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada, porque não há previsão na Constituição sobre estado de necessidade constitucional.

LETRA E. INCORRETA. O disposto na questão não se trata de operação de garantia da lei e da ordem, mas sim do cabimento da decretação do Estado de Sítio pelo Presidente da República, com prévia aprovação do Congresso Nacional, de acordo com o art. 137, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

15. (CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari-BA/2024) Em relação ao estado de sítio, assinale a opção correta.

A) A decretação do estado de sítio em face de comoção grave de repercussão nacional não poderá limitar a livre circulação dos cidadãos no território nacional.

B) O estado de sítio decretado em razão da declaração de guerra poderá vigorar pelo tempo que perdurar o conflito.

C) O estado de sítio decretado em razão de grave comoção terá prazo não superior a trinta dias, prorrogável uma única vez, pelo mesmo período.

D) As restrições impostas pela decretação de estado de sítio abrangem a difusão de pronunciamento de parlamentares realizado nas respectivas casas legislativas.

E) A decretação do estado de sítio depende de autorização do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional.

Comentários:

A questão versa sobre o **Estado de Sítio**. O estado de sítio é uma medida mais gravosa do que o estado de defesa, sendo decretado nos seguintes casos:

1) Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. A doutrina chama essa situação de "estado de sítio simples".

2) Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Esse é o chamado "estado de sítio qualificado".



O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. A autorização do Congresso é necessária tanto para a decretação do estado de sítio quanto para sua prorrogação. O decreto do estado de sítio deverá observar certas formalidades:

a) indicar a duração do estado de sítio.

Nos termos do §1º do art. 138 da CRFB/88, temos o seguinte:

1) O “estado de sítio simples” (art. 137, I – comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa) não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior a 30 dias. Observe que, nesse caso, são admitidas prorrogações sucessivas; todavia, cada uma delas deverá ter no máximo 30 dias.

2) O “estado de sítio qualificado” (art. 137, II - **declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira**), por sua vez, **podará ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira**.

b) normas necessárias à execução do estado de sítio;

c) garantias constitucionais que ficarão suspensas.

Após publicado o decreto do estado de sítio, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

Diante de todo o exposto, o nosso gabarito é a LETRA B!

(...)

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque conforme art. 139, inciso I da CRFB/88, na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, poderá ser tomada contra as pessoas a medida de obrigação de permanência em localidade determinada.

LETRA B. CORRETA. Segundo o §1º do art. 138 da CRFB/88, o estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do **inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira**.

LETRA C. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a Constituição permite a prorrogação do estado de sítio mais de uma vez, no entanto, cada uma delas não deve superar o prazo de 30 dias, de acordo com o art. 138, §1º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Conforme o art. 139, PU da CRFB/88, **não se inclui nas restrições** do inciso III a **difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas**, desde que liberada pela respectiva Mesa.

LETRA E. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a decretação do estado de sítio não depende de autorização do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, bastando apenas que sejam ouvidos.

Gabarito: Letra B.



16. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024) De acordo com o que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, é correto afirmar que

- A) o Presidente da República pode decretar estado de sítio para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
- B) no caso de comoção grave de repercussão nacional, o estado de sítio não poderá ser decretado por mais de quinze dias, podendo ser prorrogado, de cada vez, por mais quinze dias.
- C) para decretar o estado de defesa, o Presidente da República precisa solicitar autorização ao Congresso Nacional.
- D) o Presidente da República pode decretar o estado de defesa nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
- E) na vigência do estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, já que as hipóteses apresentadas são de decretação de Estado de Defesa, de acordo com o art. 136, caput da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Em verdade, no caso de comoção grave de repercussão nacional, o Estado de Sítio não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior, de acordo com os art. 137, inciso I e 138, § 1º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. É para a decretação do estado de sítio que o Presidente da República precisa da autorização do Congresso Nacional, de acordo com o PU do art. 137 da CRFB/88. No estado de defesa, a manifestação do Congresso ocorre após a decretação pelo Presidente da República, conforme o art. 136, §4º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A referida hipótese é de decretação do estado de sítio, não estado de defesa, segundo o art. 137, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Conforme o art. 136, § 3º, inciso IV da CRFB/88, na vigência do estado de defesa é **vedada a incomunicabilidade do preso**.

Gabarito: Letra E.

17. (AOCP/CBM-PE/Soldado/2024) Observadas as formalidades constitucionais, o Presidente da República decretou estado de defesa em determinada região do país atingida por grave calamidade da natureza. Nesse caso, segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que o Presidente da República, dentro do prazo constitucionalmente previsto, deve submeter o ato com a respectiva justificação ao(à)

- A) Supremo Tribunal Federal, que decidirá por dois terços dos votos de seus membros.
- B) Senado Federal, que decidirá por maioria absoluta.
- C) Câmara dos Deputados, que decidirá por três quintos dos votos de seus membros.
- D) Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
- E) Conselho de Defesa Nacional, que decidirá por maioria.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar a decretação do estado de defesa, mas sim ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 136, § 4º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não é o Senado Federal que analisará o decreto de estado de defesa, tendo em vista que cabe ao Congresso Nacional apreciar a medida, devendo decidir por maioria absoluta.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, cabe ao Congresso Nacional apreciar o estado de defesa decretado pelo Presidente da República, que deverá decidir por maioria absoluta.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Compete ao Congresso Nacional apreciar o estado de defesa decretado pelo Presidente da República, devendo decidir por maioria absoluta, consoante art. 136, § 4º da CRFB/88:

Art. 136. [...]

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

Gabarito: Letra D.

18. (FGV/TRF-5º Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Em determinada região do país, foi detectada uma grave instabilidade institucional decorrente de reiterados atos de desobediência de diversos segmentos orgânicos da área de segurança pública. Por tal razão, foram realizados debates, no âmbito da Presidência da República, em relação à medida mais adequada passível de ser adotada, por meio da qual fosse possível restabelecer prontamente a ordem pública, inclusive com a imposição de restrições aos direitos fundamentais.

Concluiu-se corretamente que poderia ser decretado:

- A) o estado de sítio;
- B) o estado de defesa;
- C) a intervenção federal;
- D) o estado de sítio ou a intervenção federal;
- E) o estado de sítio, o estado de defesa ou a intervenção federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. No caso de instabilidade institucional decorrente de reiterados atos de desobediência de diversos atos de desobediência, cabe ao Presidente da República decretar estado de defesa, de acordo com o art. 136 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É possível a decretação do estado de defesa pelo Presidente da República, no caso de instabilidade institucional, de acordo com o art. 136 da CRFB/88: *“O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza”*.



LETRA C. INCORRETA. Não cabe intervenção federal, já que essa medida é utilizada para as hipóteses do art. 34 da CRFB/88. Na ocasião, cabe ao Presidente (chefe do poder executivo) decretar o estado de defesa.

LETRA D. INCORRETA. Não cabe estado de sítio, nem intervenção federal, mas sim estado de defesa, já que há uma instabilidade institucional decorrente de reiterados atos de desobediência.

LETRA E. INCORRETA. Cabe apenas o estado de defesa, já que o estado de sítio e a intervenção federal não é a medida adequada para sanar a instabilidade institucional decorrente de reiterados atos de desobediência, conforme art. 136 da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

19. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) Em observância às formalidades constitucionais, o Presidente da República decretou o estado de defesa, após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O fato ganhou grande repercussão na imprensa nacional, que publicou inúmeras matérias versando sobre os direitos que podem e que não podem ser restringidos com a adoção da medida.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, não poderá ser restringido, durante o estado de defesa, o

- A) direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações.
- B) direito ao sigilo de comunicação telegráfica.
- C) direito ao sigilo de comunicação telefônica.
- D) direito à comunicabilidade do preso.
- E) direito ao sigilo de correspondência.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Com a decretação do estado de defesa a Constituição veda o direito de reunião, mesmo que exercido no seio das associações, de acordo com o art. 136, § 1º, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 136. [...]

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

LETRA B. INCORRETA. O direito ao sigilo de comunicação telegráfica também é restringido durante o estado de defesa, de acordo com o art. 136, §1º, inciso I, alínea "c" da CRFB/88:

Art. 136. [...]

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:



c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, o direito ao sigilo de comunicação telefônica também é restringindo durante o estado de defesa, de acordo com o art. 136, §1º, inciso I, alínea "c".

LETRA D. CORRETA. Na verdade, na decretação de estado de defesa, é vedado a incomunicabilidade do preso, de acordo com o art. 136, § 3º, inciso IV da CRFB/88:

Art.136. [...]

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.

LETRA E INCORRETA. Na ocasião de decretação de estado de defesa, haverá a restrição quanto ao sigilo de correspondência, de acordo com o art. 136, § 1º, inciso I, alínea "b" da CRFB/88:

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

b) sigilo de correspondência;

Gabarito: Letra D.

20. (FGV/Prefeitura de Belo Horizonte-BH/Auditor Interno/2024) Pedro, analista de geopolítica, à luz de determinadas situações fáticas ocorridas no território nacional, iniciou a análise das medidas passíveis de serem adotadas para a defesa do Estado e das instituições democráticas.

Em sua análise, refletiu sobre uma providência:

I. a ser adotada em razão de comoção grave de repercussão nacional;

II. que não pode se estender por prazo superior a trinta dias, não podendo ser prorrogado, de cada vez, por prazo superior a esse;

III. cujas respectivas medidas serão acompanhadas por uma Comissão designada pela Mesa do Congresso Nacional.

A providência alvitada por Pedro

A) pode ser apenas o estado de sítio.

B) pode ser apenas o estado de defesa.

C) pode ser o estado de defesa ou o estado de sítio.

D) não se compatibiliza com as características constitucionais do estado de defesa e do estado de sítio.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. As providências dispostas nos itens I, II, e III são passíveis de decretação de estado de sítio, de acordo com os arts. 137, inciso I, 138, § 1º e 140 todos da CRFB/88:



Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

Art. 138. (...) § 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, as providências descritas nos itens I a III só podem ser tomadas por decretação do estado de sítio.

LETRA C. INCORRETA. Na situação descrita, apenas é passível a decretação do estado de sítio, de acordo com os arts. 137, inciso I, 138, §1º e 140 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. É compatível com a decretação do estado de sítio, de acordo com os arts. 137, inciso I, 138, §1º e 140, todos da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

21. (CEBRASPE/CBM-PA/Soldado/2024) De acordo com a CF, a competência para autorizar o Presidente da República a decretar o estado de sítio, nos casos de declaração de estado de guerra, pertence

A) ao Conselho de Defesa Nacional.

B) à Câmara dos Deputados.

C) ao Congresso Nacional.

D) ao Conselho da República.

E) ao Senado Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque apesar de ser obrigatória a manifestação do Conselho de Defesa Nacional, esta tem caráter meramente opinativo, sendo de competência do Congresso Nacional autorizar a decretação do estado de sítio.

LETRA B. INCORRETA. Não compete à Câmara dos Deputados autorizar a decretação do estado de sítio, cabe ao Congresso Nacional.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com o art. 49, inciso IV, o Congresso Nacional precisa autorizar o estado de sítio.

LETRA D. INCORRETA. Apesar de ser obrigatória a manifestação do Conselho da República, esta tem caráter meramente opinativo, sendo de competência do Congresso Nacional autorizar a decretação do estado de sítio.

LETRA E. INCORRETA. Não compete ao Senado Federal autorizar a decretação do estado de sítio, cabe apenas ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 49, inciso IV da CRFB/88.



Gabarito: Letra C.

22. (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2024) João, professor de direito constitucional, questionou seus alunos em relação aos pontos de interseção e de distanciamento dos institutos da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Maria se posicionou no sentido de que a utilização desses mecanismos sempre é autorizada a partir de causas distintas entre si, de modo que não é dado ao Chefe do Poder Executivo optar por um em detrimento de outro. Ana afirmou que os três apresentam, em comum, a característica de que sempre decorrem de um ato espontâneo do Presidente da República. Pedro, por fim, observou que tanto o estado de defesa como o estado de sítio podem acarretar a imposição de restrições ao sigilo da comunicação telefônica.

Ao ouvir as afirmações de Maria, Ana e Pedro, João concluiu corretamente, à luz da sistemática constitucional, que

- A) todas estão certas.
- B) apenas a afirmação de Ana está certa.
- C) apenas a afirmação de Pedro está certa.
- D) apenas as afirmações de Maria e Ana estão certas.
- E) apenas as afirmações de Maria e Pedro estão certas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, Maria e Ana estão erradas. Já Pedro está certo, uma vez que os institutos do estado de defesa e o estado de sítio, pode gerar restrições ao sigilo da comunicação telefônica, de acordo com os arts. 136, § 1º, inciso I, alínea "c", 139, inciso III da CRFB/88:

Art. 136. § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;

LETRA B. INCORRETA. Ana está errada, porque é possível a hipótese de intervenção federal provocada, de acordo com os arts. 34, inciso IV e VI; art. 36, incisos I e II da CRFB/88:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:



I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Pedro está certo, uma vez que os institutos do estado de defesa e o estado de sítio, pode gerar restrições ao sigilo da comunicação telefônica, de acordo com os arts. 136, § 1º, inciso I, alínea "c", 139, inciso III da CRFB/88:

Art. 136. § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;

LETRA D. INCORRETA. Tanto Maria como Ana estão erradas, uma vez que não está em consonância com os arts. 136. 34 e 36 da CRFB/88

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:

I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;

LETRA E. INCORRETA. Apenas a afirmativa de Pedro está correta, tendo em vista que com a decretação tanto do estado de defesa como o estado de sítio, pode acarretar a restrição do sigilo de comunicação telefônica e telegráfica, de acordo com o art. 136, § 1º, inciso I, alínea "c" e 139 da CRFB/88:

Art. 136. § 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:



c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;

Gabarito: Letra C.

23. (AOC/PM-DF/Soldado/2023) Sobre a defesa do estado e das instituições democráticas, em conformidade com o disposto na Constituição Federal de 1988, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O decreto que instituir o estado de defesa não poderá indicar medidas de restrições aos direitos de reunião nem de sigilo de correspondência.

() Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a cinco dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

() As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

() O estado de sítio, no caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior.

() A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

A) V – F – V – V – F.

B) F – V – V – F – V.

C) V – V – F – V – F.

D) F – F – V – V – V.

E) F – V – F – V – F.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O item I está errado, e o V é verdadeiro, em razão do que dispõe os arts. 136, § 1º, inciso I e 140 da CRFB/88:

Art. 136. (...)

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

A) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

B) sigilo de correspondência;



C) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica";

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio

LETRA B. INCORRETA. O item II está errado e o IV verdadeiro, de acordo com os arts. 136, § 3º, inciso III e 138, § 1º da CRFB/88:

Art. 136. (...)

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário

Art. 138. (...)

§ 1º O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira".

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, os itens I e II estão falsos, o III e V verdadeiro, de acordo com os arts. 136, §§ 1º e 3º, inciso III, art. 144, § 6º e art. 140 todos da CRFB/88:

Art. 136. (...)

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

A) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

B) sigilo de correspondência;

C) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário

Art. 144. (...)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio"

LETRA D. CORRETA. Os itens I e II estão errados, enquanto os itens III, IV e V estão verdadeiros, de acordo com os arts. 136, §§ 1º e 3º, inciso III, art. 144, § 6º, art. 138, § 1º, art. 140, todos da CRFB/88:

Art. 136. (...)



§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

A) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

B) sigilo de correspondência;

C) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário

Art. 144. (...)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 138. (...)

§ 1º O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio"

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, o item II está errado, já o item III e V verdadeiro.

Gabarito: Letra D.

24. (FGV/Prefeitura de Abreu e Lima-PE/2024) Em razão de agressão armada estrangeira, o Presidente da República foi informado por seus assessores sobre a necessidade de serem adotadas medidas de defesa do Estado e das instituições democráticas.

Nas circunstâncias indicadas, é possível a decretação do

A) estado de sítio, de competência das Forças Armadas, após autorização do Presidente da República.

B) estado de sítio, de competência do Presidente da República, com prévia autorização do Congresso Nacional.

C) estado de urgência, de competência das Forças Armadas, com posterior ratificação do Congresso Nacional.

D) estado de defesa, de competência do Congresso Nacional, competindo ao Presidente da República a sua execução.

E) estado de defesa, de competência do Presidente da República, com posterior ratificação do Senado Federal.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Na situação narrada, a medida adotada deve ser o estado de sítio, no entanto deve ser decretada pelo Presidente da República após prévia autorização do Congresso Nacional, de acordo com o art. 137, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! No caso de agressão armada estrangeira, compete ao Presidente da República a decretação do estado de sítio, devendo ter prévia autorização do Congresso Nacional, conforme art. 137, inciso II da CRFB/88:

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! Não há previsão constitucional de estado de urgência. No caso em análise o Presidente da República pode decretar estado de sítio, após prévia autorização do Congresso Nacional, de acordo com o art. 137, inciso II da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Cuidado, pois o Presidente da República, após prévia autorização do Congresso Nacional, pode decretar o estado de sítio (art. 137, inciso II da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. Claro que não! A medida a ser adotada é o estado de sítio, de competência do Presidente, após prévia autorização do Congresso, conforme art. 137, inciso II da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FUNDATEC/Prefeitura de Araquari-SC/Guarda Civil Municipal - GCM/2026) Considerando as disposições da Constituição Federal sobre segurança pública, assinale a alternativa correta.

- A) Incumbe à polícia federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- B) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais militares.
- C) A polícia federal destina-se a exercer concorrentemente as funções de polícia judiciária da União.
- D) As polícias militares não se subordinam aos Governadores do Estado.
- E) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a execução de atividades de defesa civil.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Perfeito! É o gabarito. De acordo com a Constituição federal, compete à Polícia Federal: “prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência” (art. 144, § 1º, II, da CRFB/88)

LETRA B. INCORRETA. Pegadinha! O § 4º do art. 144 nos diz que: “Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares**”.

LETRA C. INCORRETA. Não se trata de atribuição concorrente, mas sim exclusiva (art. 144, § 1º, II, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Pelo contrário, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares subordinam sim aos Governadores nos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 144, § 6º, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Cuidado, pois cabe aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil. (art. 144, § 5º, CF)

Gabarito: Letra A.

2. (IBFC/PM-PR/Soldado/2025) A segurança pública sempre foi um tema premente na sociedade brasileira, o que vem motivando inúmeras alterações no texto constitucional. Tendo em vista o que estabelece a Constituição Federal no tocante à segurança pública, assinale a alternativa incorreta.

- A) Cabe à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho
- B) Exercer as funções segurança dos estabelecimentos penais é competência das polícias penais
- C) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil



D) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei

E) Os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A Constituição atribuiu à Polícia Federal o papel de prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, assim como o contrabando e o descaminho, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso II da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! A nossa Carta Magna determinou que a Polícia Penal é a responsável por exercer as funções de segurança dos estabelecimentos penais, de acordo com o art. 144, § 5º - A da Constituição Federal.

LETRA C. CORRETA. A Polícia Militar tem a função do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Quanto ao Corpo de Bombeiros, a Constituição determina que além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, consoante o art. 144, § 5º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispõe a lei, conforme art. 144, § 8º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. É o nosso gabarito! Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Civil e Penal Estadual e Distrital são subordinadas aos Governadores dos Estados, do DF e Territórios, conforme art. 144, §6º da CRFB/88:

§6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Gabarito: Letra E.

3. (COSEAC UFF/SEAP-RJ/Inspetor de Polícia Penal/2025) A segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Considerando o disposto no artigo 144, da Constituição Federal de 1988, são exemplos de órgãos que atuam no exercício da segurança pública:

A) Polícias militares, polícias civis e polícias penais municipais.

B) Polícias penais municipais, polícias militares e corpos de bombeiros militares.

C) Polícias militares, polícias civis e corpos de bombeiros civis.

D) Polícia federal, polícia penal distrital e corpos de bombeiros militares.

E) Polícia federal, polícias militares e Ministério Público.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não existem policiais penais municipais em nossa legislação.

LETRA B. INCORRETA. Claro que não! Não há previsão na nossa legislação de policiais penais municipais.

LETRA C. INCORRETA. Não existe Corpo de Bombeiros Civis, mas sim militares.



LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A Polícia Federal, penal distrital e corpo de bombeiros militares são órgãos que compõem a segurança pública, conforme o art. 144, incisos I, V e VI da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

LETRA E. INCORRETA. O Ministério Público não é um órgão que atua na segurança pública, conforme art. 144 da CRFB/88.

Gabarito: Letra D.

4. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) Paulo de Castro foi aprovado em concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe e matriculou-se nas disciplinas operacionais e referentes à legislação aplicável à sua função. Nos termos da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e cabe às polícias militares e a polícia:

A) marítima

B) judiciária

C) ostensiva

D) aeroportuária

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A função de polícia marítima é exercida pela Polícia Federal, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso III da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. As funções de polícia judiciária, no âmbito da União, são exercidas com exclusividade pela Polícia Federal (art. 144, §1º, IV). Já no âmbito estadual, cabem às Polícias Cíveis (art. 144, §4º, da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! A Constituição estabelece que cabe à Polícia Militar exercer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, de acordo com o art. 144, § 5º da CRFB/88:

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

LETRA D. INCORRETA. A função aeroportuária também é exercida pela Polícia Federal, conforme art. 144, § 1º, inciso III da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.



5. (EDUCA/Prefeitura de Santa Cecília-PB/Guarda Civil Municipal/2025) Em conformidade com o art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a quem incube apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei:

- A) Polícia Federal.
- B) Polícias Militares.
- C) Polícias civis.
- D) Guardas Municipais.

Comentários:

Questão bem objetiva cobrando uma atribuição da **Polícia Federal**, nos termos do art. 144, § 1º, da CRFB/88. Vejamos:

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

Gabarito: Letra A.

6. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2025) O patrulhamento ostensivo das ferrovias federais compete à Polícia Rodoviária Federal.

Comentários:

Observem a pegadinha sutil da banca! Ela substituiu a Polícia Ferroviária (PFF) pela Polícia Rodoviária. Cabe à PRF o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Por outro lado, cabe à PFF o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Vejamos o art. 144 da CRFB/88:

§ 2º A **polícia rodoviária federal**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

§ 3º A **polícia ferroviária federal**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das ferrovias federais**.

Gabarito: Item errado.

7. (SELECON/PM-SE/Soldado Combatente - 3ª Classe/2025) Conforme mandamento constitucional, às polícias militares cabe:

- A) exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras
- B) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União



- C) a segurança dos estabelecimentos penais
- D) o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Essa função é atribuída à Polícia Federal, conforme art. 144, § 1º, inciso III da Constituição Federal.

LETRA B. INCORRETA. Quando se trata da polícia judiciária da União, está é exercida pela Polícia Federal, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso IV da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Quanto à segurança dos estabelecimentos penais, cabe à Polícia Penal exercê-la, segundo o art. 144, § 5º-A da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! À Polícia Militar é atribuída a função do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, conforme art. 144, § 5º da CRFB/88:

§ 5º Às **polícias militares cabem a polícia ostensiva** e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Gabarito: Letra D.

8. (IDECAN/PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Tendo por base as disposições expressas na Constituição Federal a respeito da segurança pública, assinale a alternativa correta.

- A) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
- B) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
- C) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- D) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.
- E) Às polícias penais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O policiamento ostensivo das ferrovias cabe à Polícia Ferroviária Federal, de acordo com o art. 144, § 3º da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Dentre as atribuições da Polícia Federal, podemos encontrar a de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, conforme art. 144, § 1º, inciso III da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. A competência para exercer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais é da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o art. 144, § 2º da Constituição Federal.

LETRA D. INCORRETA. Não cabe à Polícia Civil apurar as infrações militares (art. 144, § 4º da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. A Polícia Penal tem como função a proteção dos estabelecimentos penais, conforme art. 144, § 5-A da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

9. (INSTITUTO DARWIN/Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe-PE/Guarda Civil Municipal - GCM/2025) A Constituição Federal de 1988 prevê a atuação de diversos órgãos no âmbito da segurança pública, como, por exemplo, a polícia federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Embora não sejam responsáveis pela preservação da incolumidade das pessoas, é correto afirmar que as Guardas Municipais devem proteger

A) o patrimônio das pessoas e os bens e direitos dos Municípios.

B) o patrimônio das pessoas, dos Municípios e dos Territórios Federais.

C) os bens, direitos e serviços dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas.

D) os bens, instalações e serviços dos Municípios.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não cabe aos guardas municipais a proteção ao patrimônio das pessoas, de acordo com o art. 144, § 8º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETO. De forma alguma! Os guardas municipais devem proteger os bens, serviços e instalações dos Municípios, conforme art. 144, § 8º da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não cabe à guarda municipal a proteção dos bens, direitos e serviços das autarquias e fundações, conforme art. 144, § 8º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Cabe aos guardas municipais a proteção dos bens, instalações e serviços dos Municípios, de acordo com o art. 144, § 8º da CRFB/88:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Gabarito: Letra D.

10. (FGV/CNU/Bloco Temático 7: Justiça e Defesa/2025) Considere a hipótese de um prefeito municipal que, diante de índices altos de criminalidade em sua cidade, encaminha à Câmara Municipal projeto de lei prevendo a aplicação de pena de multa a usuários de drogas em via pública e a criação de uma polícia militar municipal.

A partir das características do federalismo no Brasil em matéria de segurança pública, é correto afirmar que:

A) ambas as proposições são constitucionais e corretas, visto que a segurança pública é dever de todos os entes federados;



- B) somente a proposta de imposição de pena de multa a usuários de drogas em via pública pode ser aprovada, pois a competência para legislar sobre direito penal é concorrente;
- C) somente a proposta de criação de uma polícia militar municipal é constitucional, considerando a posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria;
- D) a imposição de pena de multa a usuários de drogas em via pública é possível, desde que a lei municipal preveja um procedimento com direito à ampla defesa e ao contraditório;
- E) ambas as propostas violam os princípios e regras sobre o federalismo brasileiro em segurança pública e não podem ser aprovadas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A segurança pública é competência comum entre os entes federados. No entanto, legislar sobre direito penal é matéria privativa da União (arts. 22, inciso I, da CRFB/88). Ainda, a criação da polícia militar é competência do Estado, cabendo ao Município apenas a guarda municipal, nos termos do art. 144, § 8º, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não se trata de competência concorrente. Muito cuidado, pois a Constituição Federal determina a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (art. 22, inciso I da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. De forma alguma! A Polícia Militar é competência dos Estados, cabendo ao Município apenas instituir Guarda Civil Municipal, que visa a proteção dos seus bens, serviços e instalações, de acordo com o art. 144, § 8º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Claro que não! O Município não é competente para legislar sobre direito penal, tendo em vista que se trata de matéria privativa da União (art. 22, I, da CRFB/88).

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! As duas propostas não podem ser aprovadas, pois violam regra de competências e princípios constitucionais. Devemos lembrar que apenas a União é competente para legislar sobre direito penal. Além disso, a Polícia Militar é subordinada ao Governo do Estado, cabendo aos Municípios apenas a guarda municipal, conforme os arts. 22, inciso I e 144, § 8º da CRFB/88:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

Art. 144. (...)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Gabarito: Letra E.

11. (SELECON/SENAPPEN/Secretaria Nacional de Políticas Penais/Analista Técnico em Direito/2025) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar de não constar listado entre os órgãos de segurança pública na Constituição Federal, pertencem a esse grupo:



- A) guardas municipais
- B) polícia penal distrital
- C) polícia ferroviária federal
- D) corpos de bombeiros militares

Comentários:

Excelente questão sobre a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal acerca das Guardas Municipais e do reconhecimento desses agentes como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Vejamos:

“(...) 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as **Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública** (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial desta SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que **se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)**. (STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, 2023)

Das alternativas indicadas, podemos afirmar que as Guarda Civils Municipais fazem parte dos órgãos de segurança pública, muito embora não estejam elencadas expressamente no art. 144 da Constituição Federal.

Gabarito: Letra A.

12. (FGV/CNU/Bloco Temático 7: Justiça e Defesa/2025) A Constituição e a legislação brasileira preveem diversas forças de segurança pública em diferentes níveis e esferas de atuação. Em relação à atuação dessas forças, é correto afirmar que:

- A) a Polícia Federal pode investigar crimes de competência da Justiça Estadual caso haja repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme;
- B) a Força Nacional de Segurança Pública faz parte das Forças Armadas e pode ser convocada para preservação da ordem pública, da segurança de pessoas e de patrimônio, bem como em emergências e calamidades públicas;
- C) as polícias estaduais atuam em regime de ciclo único, conjugando as atribuições de policiamento ostensivo e de investigação de delitos praticados;
- D) a atuação das polícias estaduais, a critério da administração municipal, pode ser substituída em determinado município pela ação de guardas municipais;
- E) a atribuição de investigação compete à Polícia Rodoviária Federal caso o crime seja cometido em rodovia ou estrada federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o gabarito da questão! A Carta Magna possibilita que a Polícia Federal investigue crimes de competência da Justiça Estadual, caso haja repercussão



interestadual ou ainda internacional, que necessite de uma repressão uniforme, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso I da CRFB/88:

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática **tenha repercussão interestadual ou internacional** e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.

LETRA B. INCORRETA. Muito cuidado, pois a força nacional não faz parte das Forças Armadas, já que esta é constituída pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, de acordo com o art. 142 da CRFB/88. Devemos ter em mente ainda que a força nacional é um órgão de cooperação federativa, subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e atua mediante solicitação dos estados, o qual foi instituído pelo Decreto nº 5.289/2004.

Art. 142 da CRFB/88: As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

LETRA C. INCORRETA. As polícias estaduais não atuam em ciclo único, porque a Polícia Militar tem a função do policiamento ostensivo, enquanto a Polícia Civil tem o papel de polícia judiciária (atribuição de investigação), conforme art. 144, §§ 4º e 5º da CRFB/88:

§ 4º Às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais**, exceto as militares.

§ 5º Às **polícias militares cabem a polícia ostensiva** e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

LETRA D. INCORRETA. As Guardas Civis Municipais não podem substituir as polícias estaduais, já que a sua função é a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme disposição legal do art. 144, § 8º da CRFB/88:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

LETRA E. INCORRETA. A Constituição Federal atribuiu à polícia rodoviária federal a função do patrulhamento ostensivo das rodovias federais, não cabendo a este órgão a função de investigação, conforme art. 144 § 2º da CRFB/88:

§ 2º A **polícia rodoviária federal**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao **patrulhamento ostensivo das rodovias federais**.

Gabarito: Letra A.



13. (CEBRASPE/PF/Perito Criminal Federal – Área Contábil-Financeira/2025) Os corpos de bombeiros militares integram o sistema de segurança pública, a eles incumbindo a execução das atividades de defesa civil.

Comentários:

Perfeito! Se a banca mencionar "corpos de bombeiros militares", pensem sempre na execução das atividades de defesa civil. O tema está disciplinado no art. 144, § 5º, da CRFB/88: "Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil".

Gabarito: Item correto.

14. (INSTITUTO ACCESS/CBM-PB/Oficiais Especialistas/2025) De acordo com o Artigo 144 da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.

I. A Polícia Federal tem como uma de suas principais funções apurar infrações penais de repercussão interestadual ou internacional e aquelas que exijam repressão uniforme, conforme previsto na Constituição.

II. As Polícias Militares são responsáveis pelo policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, atuando de forma preventiva e repressiva nos estados.

III. O Corpo de Bombeiros Militar, além de atuar no combate a incêndios, também exerce atividades de busca e salvamento, defesa civil e outras ações de segurança pública definidas em Lei.

É correto o que se afirma em:

A) I, II e III.

B) I e III, apenas.

C) I, apenas.

D) II e III, apenas.

Comentários:

Item I - CORRETA. É o que estabelece o art. 144, §1º, inciso I, da CRFB/88: "apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei".

Item II - CORRETA. Trata-se da previsão do art. 144, § 5º, da Constituição. De fato, o papel das polícias militares é atuar como polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

"Professor, mas podemos falar em polícia repressiva para a PM?" Aqui vai uma ponderação. A redação da banca não foi das melhores. Mas o que ela quis (ou pretendeu, rs) dizer foi que a Polícia Militar pode atuar preventiva e repressivamente. Muito embora o policiamento ostensivo denota a função principal preventiva, isso não impede que a PM também possa atuar de maneira repressiva em situações pontuais. (ex.: crime que acabou de ser cometido e a PM atua na prisão em flagrante delito).



Imagino que a expressão “repressiva” utilizada pela banca não quer dizer que a Polícia Militar seja uma polícia repressiva, mas sim que ela pode atuar de maneira repressiva (em termos de atuação). Mas, enfim, a banca examinadora não precisa se complicar tanto, rs.

Item III - CORRETA. Nossa Constituição Federal estabeleceu que os “Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil”. (art. 144, § 5º, da CRFB/88). Se formos nos apegar à literalidade, poderíamos entender como uma alternativa errada. Entretanto, vale uma ponderação.

Muito embora a Constituição não estabeleça as expressões “combate a incêndios ou atividades de busca e salvamento”, o entendimento que se extrai é que os Corpos de Bombeiros possuem atribuições que conferem papel estratégico na preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente. E isso inclui atividades de busca e salvamento, apoio à segurança pública, prevenção e combate a incêndios, ações contra desastres naturais, salvamento terrestre, entre outras. A própria legislação infraconstitucional vai nesse sentido. Inclusive, o texto da Constituição é claro ao permitir que assim seja feito: “além das atribuições definidas em lei”.

Gabarito: Letra A.

15. (FGV/CNU/Bloco Temático 7: Justiça e Defesa/2025) A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, e o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635, trataram da temática da letalidade e vitimização policial. No julgamento final do STF na ADPF 635, foi decidido que:

- A) os policiais militares em atividade operacional não precisam usar câmeras corporais nas fardas;
- B) é vedada a documentação, por meio de fotografia, pelos órgãos da polícia técnico-científica em provas periciais produzidas em investigações de crime contra a vida;
- C) é proibido qualquer tipo de prioridade nas investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças ou adolescentes;
- D) nunca poderá ser determinada ao estado, pelo poder judiciário, a elaboração de um plano de recuperação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas;
- E) sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes de segurança pública na prática de crime doloso contra a vida, a investigação será atribuição do órgão do Ministério Público competente.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a nossa Suprema Corte reforçou a importância do uso de câmeras corporais, as chamadas “body cams” por policiais em operações.

LETRA B. INCORRETA. O STF não veda à documentação fotográfica pericial. É justamente o contrário, ele entende que a preservação e documentação da cena é fundamental para garantir provas confiáveis e evitar impunidade.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O STF entendeu pela prioridade nas investigações de casos com vítimas crianças e adolescentes, observando o art. 227 da CRFB/88 e a decisão da Corte IDH. Vejamos:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e



comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

LETRA D. INCORRETA. A Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que o Judiciário pode, sim, determinar a elaboração de planos de redução da letalidade policial e de recuperação territorial de áreas dominadas por facções, não há vedação a essa atuação judicial.

LETRA E. CORRETA. Exatamente. No julgamento da ADPF nº 635, ficou consolidado o entendimento de que havendo suspeita de envolvimento de agentes de segurança pública na prática de crimes dolosos contra a vida, essa investigação deve ser conduzida pelo Ministério Público competente, veja:

“26. Sempre que houver **suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de crime doloso contra a vida**, a investigação será **atribuição do órgão do Ministério Público competente**, que buscará a realização de perícias com autonomia. A investigação direta consiste em poder-dever do Ministério Público, e não de faculdade, sob pena de se compactuar com a irregularidade que deve ser cuidadosamente apurada”.

Gabarito: Letra E.

16. (FUNDATEC/PM-RS/Brigada Militar/Soldado/2025) Considerando o disposto expressamente na Constituição Federal de 1988, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, EXCETO:

- A) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal.
- B) Polícias civis.
- C) Polícias militares.
- D) Corpos de bombeiros civis.
- E) Polícias penais federal, estaduais e distrital.

Comentários:

Observem a sutileza da banca. Corpos de bombeiros civis? Na verdade, nossa Constituição atribuiu, enquanto órgãos de segurança, as “polícias militares e corpos de bombeiros militares”, nos termos do Art. 144, inciso V, da CRFB/88. Os corpos de bombeiros civis não integram o rol da segurança pública. São entidades privadas que prestam serviços particulares de prevenção e combate a incêndios.

Gabarito: Letra D.

17. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) As guardas municipais podem realizar ações na área de segurança pública, como o policiamento ostensivo, e se submetem à supervisão do Ministério Público, mas não podem executar atividades próprias das polícias de investigação criminal, como as polícias civis.

Comentários:

A assertiva está em harmonia com o entendimento mais novo do STF sobre o tema. Em 2025, a Corte fixou a tese em sede de repercussão geral (RE 608.588/SP) que as Guardas Civis Municipais



são competentes para promover ações de segurança urbana, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, desde que respeitadas as competências constitucionais dos demais órgãos de segurança. Vejamos:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o **exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais**, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal”. (STF, RE 608.588/SP, Tema 656, 2025).

"Professor, as Guardas Municipais podem executar atividades próprias das polícias de investigação criminal, como as Polícias Cíveis?". O STF deixou claro que isso não é possível. As Guardas Municipais não possuem atribuição de polícia judiciária.

Gabarito: Item correto.

18. (FUNDATEC/Prefeitura Municipal de Porto Alegre-RS/GCM Guarda Civil Municipal/2025) Conforme estabelece a CRFB, a segurança pública, exercida pelos órgãos relacionados no art. 144, tem por finalidade a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Qual é a finalidade das guardas municipais?

- A) Fazer a segurança do trânsito em via pública estadual.
- B) Proteção dos bens, serviços e instalações do Município.
- C) Fiscalização da documentação dos registros das lojas comerciais do Município.
- D) Proceder ostensivamente o patrulhamento das vias públicas.
- E) Fazer segurança particular das residências dos moradores locais.

Comentários:

Das alternativas apresentadas, a única que se encaixa com as finalidades das guardas municipais é a proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Trata-se de atribuição constitucional, de acordo com o art. 144, § 8º, da CRFB/88: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei”.

Gabarito: Letra B.

19. (CETREDE/Prefeitura Municipal de São Benedito-CE/Guarda Civil Municipal/2025) As Forças Auxiliares desempenham um papel crucial na manutenção da ordem pública brasileira. Assim, quais são reconhecidas como Forças Auxiliares de acordo com a legislação brasileira?

- A) Exército e Marinha.
- B) Polícia Federal e Rodoviária.
- C) Polícia Militar e Bombeiros.
- D) Guarda Municipal e Exército.
- E) Bombeiros e Guarda Costeira.

Comentários:



Opa! O papel de forças auxiliares e reserva do Exército cabe às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares, de acordo com o art. 144, § 6º, da Constituição Federal.

Gabarito: Letra C.

20. (INAZ DO PARÁ/Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul-SC/Agente de Defesa Civil/2025/Adaptada) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Cíveis e Militares.

Comentários:

Perfeito! A assertiva está de acordo com o art. 144 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias cíveis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Gabarito: Item correto.

21. (FGV/PC-MG/Investigador de Polícia/2025) O Secretário de Administração Penitenciária do Estado Alfa, autoridade máxima do sistema penitenciário e do seu órgão administrador, foi comunicado do início de uma rebelião na unidade prisional Kappa, no qual se encontravam os presos provisórios da região norte do Estado. Em razão desses acontecimentos, a assessoria do Secretário constatou a necessidade de ser reforçada a segurança no local, o que lhe foi devidamente comunicado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Secretário

A) pode determinar que a polícia penal ou a polícia militar realize a segurança do local.

B) pode determinar que a polícia penal, vinculada que é à Secretaria, realize a segurança do local.

C) deve requerer ao Governador do Estado que determine à polícia penal a realização da segurança do local.

D) deve requerer ao Comandante Geral da Polícia Militar que determine o comparecimento de efetivo ao local.

E) deve requerer ao Governador do Estado que determine a realização da segurança do local, o que pode ser feito pela polícia penal ou pela polícia militar.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Não cabe a polícia militar atuar nos sistemas penitenciários, sendo sua atribuição o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5º da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição, a polícia penal é vinculada ao órgão administrador do sistema penal, dessa forma o Secretário de Administração Penitenciária do Estado Alfa, pode determinar que os policiais penais realizam a segurança do local, nos termos do art. 144, § 5º-A da CRFB/88:

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! O Secretário possui autonomia para determinar que a Polícia Penal realize a segurança do sistema prisional, não necessitando de autorização do Governador do Estado, consoante art. art. 144, § 5º-A da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! A Polícia Militar não tem competência para atuar na segurança dos sistemas penitenciários do Brasil. No caso apresentando, o Secretário de Administração do Sistema Prisional tem autonomia para acionar a Polícia Penal para atuar na segurança dessa rebelião, tendo em vista que essa possui a competência de realizar a segurança desses estabelecimentos, conforme art. 144, § 5º-A da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Não cabe ao Governador do Estado autorizar a segurança nesses estabelecimentos, porque o Secretário de Administração do Sistema Prisional possui competência para acionar a Polícia Penal para atuar na segurança dessa rebelião. Ademais, a Polícia Militar não possui competência para atuar na segurança dos presídios, já que a sua atribuição é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, conforme art. 144, §§ 5º e 5º-A da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

22. (IDECAN/UFOB/Universidade Federal do Oeste da Bahia/Médico Veterinário/2025) A partir das lições emanadas da CRFB/88 sobre Segurança Pública, podemos assinalar como correto apenas o inculcado em:

A) Às polícias penais incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

B) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

C) Os Municípios poderão constituir agências para funções de polícia marítima, lacustre, aeroportuária e de fronteiras.

D) Às Guardas Civis Municipais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

E) A segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Esse papel é da polícia civil, nos termos do art. 144, § 4º, da CRFB/88: *“Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a*



competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”.

LETRA B. INCORRETA. Pegadinha maldosa! A PM e a CBM são consideradas forças auxiliares do Exército apenas, e não das Forças Armadas como um todo. Vejamos o art. 144, § 6º, da CRFB/88: *“As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.*

LETRA C. INCORRETA. Isso é papel da Polícia Federal, de acordo com art. 144, § 1º, inciso III da Constituição: *“exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras”.*

LETRA D. INCORRETA. Se a banca mencionar polícia ostensiva, lembrem-se de que isso é papel das polícias militares. A Constituição, no art. 144, § 8º: *“Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.*

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Trata-se da literalidade do art. 144, § 10, da Constituição Federal: *“A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente”.*

Gabarito: Letra E.

23. (CETAD/Prefeitura de Marituba-PA/GCM Guarda Civil Municipal/2025/Adaptada) A segurança pública é dever e responsabilidade exclusiva do Estado, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Comentários:

Muito embora o papel da segurança pública seja a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, não se trata de uma responsabilidade exclusiva do Estado. A Constituição Federal (art. 144) estabelece que: *“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (...)”.*

Gabarito: Item errado.

24. (FAFIPA/Prefeitura Municipal de Araucária-PR/Guarda Civil Municipal/2025) A respeito do que determina a Carta Magna sobre o Poder Executivo, especialmente sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

B) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

C) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da



Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

D) Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabem a segurança dos estabelecimentos penais e a prolação de sentenças penais.

E) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É a literalidade do art. 114, § 4º, da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. Realmente, cabe “às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (...)”, de acordo com o art. 144, § 5º, da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Esta assertiva também está correta e representa o teor do art. 142 da Constituição Federal.

LETRA D. INCORRETA. É o gabarito! Temos um erro na assertiva. A prolação de sentenças penais não cabe às polícias penais. Isso é papel do Poder Judiciário. Nossa Constituição estabelece apenas que: “Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais”. (art. 144, § 5º-A, da CRFB/88).

LETRA E. INCORRETA. É o papel das Guardas Civis Municipais, conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal.

Gabarito: Letra D.

25. (FACET/Prefeitura de Pedro Velho-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2025) De acordo com o Art. 144 da CF, qual é a principal competência das Guardas Municipais?

- A) Atuar como polícia judiciária no âmbito municipal.
- B) Exercer funções de fiscalização ambiental em áreas urbanas.
- C) Realizar investigações criminais relacionadas a infrações administrativas.
- D) Desempenhar ações de policiamento ostensivo com competência ampliada.
- E) Proteger bens, serviços e instalações do município.

Comentários:

Questão abordando a literalidade do art. 144, § 8º, da CRFB/88: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.”

Gabarito: Letra E.

26. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2025) Cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, dos estados e do Distrito Federal.

Comentários:



Pegadinha da banca examinadora. Enquanto órgão permanente, a Polícia Federal tem o papel de exercer as funções de polícia judiciária, mas apenas no âmbito da União. Isso, porque as funções de polícia judiciária e de investigação criminal no âmbito dos Estados e do Distrito Federal são de competência das Polícias Cíveis.

Vejamos o que diz o art. 144, § 1º, da Constituição Federal: *“A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União”*.

Gabarito: Item errado.

27. (CRS/PM-MG/Soldado Combatente/2024) Analise as assertivas abaixo e, em seguida, responda o que se pede.

I. Às polícias cíveis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, incluídas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

II. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, Instituições auxiliares e reserva das Forças Armadas subordinam-se, juntamente com as polícias cíveis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

III. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

IV. A segurança viária, exercida para a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas e privadas, compreendendo a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e lhe competindo, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Em relação à temática segurança pública tratada no art. 144 da Constituição Federal de 1988, marque a alternativa a CORRETA:

- A) () Apenas uma assertiva é correta.
- B) () Duas assertivas estão corretas.
- C) () Três assertivas estão corretas.
- D) () Todas as assertivas estão corretas.

Comentários:

I. Às polícias cíveis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, incluídas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

Analisando a Constituição Federal, podemos identificar que não cabe à Polícia Civil apurar infrações militares, vejamos o que diz o art. 144, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Às polícias cíveis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares**.



Desse modo, podemos identificar que o item I está ERRADO.

II. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, Instituições auxiliares e reserva das Forças Armadas subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Preste bem atenção! A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército e não das Forças Armadas. Vale a leitura do dispositivo:

Art. 144 (...)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Logo, identificamos que o item II está ERRADO.

III. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

Quanto aos Policiais Penais, a Constituição Federal atribui-lhes como função a de velar pela segurança dos estabelecimentos penais, de acordo com o art. 144, § 5-A da CRFB/88:

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

IV. A segurança viária, exercida para a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas e privadas, compreendendo a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e lhe competindo, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Na verdade, a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio e apenas nas vias públicas. Não há em que se falar em manutenção nesse caso, menos ainda de ser exercido nas vias privadas.

Vale à leitura do art. 144, § 10, incisos I e II da CRFB/88:

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Gabarito: Letra A.

28. (ACESSE/Prefeitura de Porto Belo/Guarda Civil Municipal - GCM/2024) Com fundamento no que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca da segurança pública, assinale a alternativa incorreta:



A) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e será exercida exclusivamente através da polícia federal, polícias civis, polícias militares, polícias penais federal, estadual e distrital e guarda municipal.

B) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

C) A organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública serão disciplinados por lei, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

D) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

E) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É o gabarito! A guarda municipal não está incluída no rol dos órgão que compõem a segurança pública, de acordo com o art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! Conforme o texto constitucional, às polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabendo a ela exercer as funções de polícia judiciária, exceto aquelas ressalvadas a competência da União. Além disso, cabe a apuração de infrações penais, salvo as militares, conforme art. 144, § 4º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. De fato, cabe à lei a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, com a finalidade de garantir a eficiência de suas atividades, conforme art. 144, § 7º da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É atribuída a Polícia Militar o patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública, conforme art. 144, § 5º da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Quanto à segurança viária, ela visa preservar a educação, engenharia, fiscalização e mobilidade urbana, de acordo com o art. 144, § 10, incisos I e II da CRFB/88:

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas;



I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Gabarito: Letra A.

29. (IDECAN/SAP-CE/Polícia Penal/2024) Assim como estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (com emendas posteriores), os Municípios poderão constituir essas organizações, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Trata-se de

- A) Guardas Civis Municipais.
- B) Forças Táticas Municipais.
- C) Secretarias de Policiamento Municipais.
- D) Divisões de Segurança Viária Municipais.
- E) Polícias de Limites e Posturas Municipais.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição determina que os Municípios poderão instituir seus guardas municipais a fim de proteger seus bens, serviços e instalações, consoante art. 144, § 8º da CRFB/88:

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

LETRA B. INCORRETA. A Constituição não prevê a possibilidade de os Municípios instituírem sua própria força tática.

LETRA C. INCORRETA. Não há previsão de Secretarias de Policiamento Municipais na Constituição Federal.

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver! Não existe divisão de segurança viária municipal na nossa Constituição Federal.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente errada, tendo em vista que não há previsão de polícias de limites e posturas municipais na nossa Constituição.

Gabarito: Letra A.

30. (INSTITUTO REFERÊNCIA/Prefeitura de Rio Bonito-RJ/Guarda Civil Municipal - GCM/2024) Com base nas disposições do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual dispõe sobre a "Segurança Pública", marque a opção INCORRETA.

A) A Guarda Civil Municipal não está presente no rol dos incisos do art. 144 da CRFB/88, expressamente.



- B) Os Municípios deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, exercendo o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
- C) O STF firmou entendimento asseverando que a Guarda Civil Municipal, sob o aspecto material, exerce atividade típica de segurança pública, nos termos do art. 144, § 8º, CF/88.
- D) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, competindo, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De fato, a Guarda Municipal não integra o rol do art. 144, muito embora exerça atividade de segurança pública, segundo a jurisprudência do STF.

LETRA B. INCORRETA. Encontramos o erro! É o gabarito! Cabe aos Municípios constituir as guardas municipais, visando a proteção de seus bens, serviços e instalações. No entanto, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública são de competência da Polícia Militar, de acordo com o art. 144, §§ 5º e 8º da CRFB/88:

§5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

LETRA C. CORRETA. Conforme o entendimento do STF, os Guardas Municipais exercem atividade de segurança pública, integrando o sistema de segurança.

LETRA D. CORRETA. Devemos ter em mente que a segurança viária é exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas nas vias públicas. Isso inclui educação, engenharia, fiscalização de trânsito e mobilidade urbana eficiente, competindo aos órgãos de trânsito e seus agentes, nos Estados, DF e Municípios essa tarefa, nos termos do art. 144, § 10 da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

31. (SELECON/Prefeitura de Sapezal-MT/Guarda Civil Municipal/2024) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida por diversos órgãos. Aquele que, de acordo com o constituinte tem por missão exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, ressalvada a competência da União, é a:

- A) polícia civil
- B) polícia federal
- C) guarda municipal
- D) polícias penais federal, estaduais e distrital

Comentários:



LETRA A. CORRETA. É o gabarito! Cabe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária, bem, como a apuração de infrações penais, salvo as militares e àquelas de competência da União, consoante art. 144, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.**

LETRA B. INCORRETA. Compete exclusivamente à Polícia Federal exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União, de acordo com art. 144, § 1º, IV inciso da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. São destinados aos guardas municipais a proteção de bens, serviços e instalações dos Municípios, conforme art. 144, § 8º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Os policiais penais têm como função a segurança dos estabelecimentos penais, de acordo com o art. 144, § 5-A da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

32. (MARINHA/Praça RM2 - Nível Médio/2024) No que se refere a órgãos de segurança pública, segundo o título V, art 144, da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

A) a Polícia Ferroviária Federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

B) às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.

C) as polícias militares subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

D) os corpos de bombeiros militares subordinam-se ao Exército Brasileiro e constituem-se como forças auxiliares dos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

E) uma das destinações da Polícia Federal é exercer, conjuntamente com as Forças Armadas, as funções de polícia judiciária da União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Claro que não! A Polícia Ferroviária Federal não patrulha rodovias, mas sim o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, de acordo com o art. 144, § 3º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Não cabe à Polícia Civil o policiamento ostensivo, mas sim à Polícia Militar, consoante art. 144, § 5º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. De acordo com a Constituição, a Polícia Militar é subordinada aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 144, § 6º da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. O Corpo de Bombeiros Militar não é subordinado ao Exército Brasileiro, mas sim ao Governador do Estado, conforme art. 144, § 6º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A Polícia Federal exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso IV da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.



33. (IDECAN/Prefeitura de João Pessoa-PB/Agente de Mobilidade Urbana/2024) De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

- A) Realizar, supletivamente, o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
- B) Exercer, juntamente com a Guarda Nacional, as funções de polícia judiciária.
- C) Garantir a segurança dos estabelecimentos penais federais.
- D) Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, cabe à Polícia Ferroviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, conforme art. 144, § 3º da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. As funções de polícia judiciária, no âmbito da União, são exercidas com exclusividade pela Polícia Federal (art. 144, §1º, IV). Já no âmbito estadual, cabem às Polícias Cíveis (art. 144, §4º).

LETRA C. INCORRETA. Cabe à Polícia Penal garantir a segurança dos estabelecimentos penais, conforme art. 144, § 5º-A, da Constituição Federal.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! A Polícia Federal exerce, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso IV da CRFB/88:

§ 1º A **polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.**

Gabarito: Letra D.

34. (VUNESP/Prefeitura de Catanduva-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Nos termos da Constituição Federal, a Polícia Federal possui, entre outras, a seguinte atribuição:

- A) apurar com exclusividade os casos de tráfico de entorpecente.
- B) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
- C) realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- D) promover a formação do efetivo das Guardas Municipais.
- E) realizar o policiamento ostensivo no Distrito Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A polícia federal atua na prevenção e repressão do tráfico de entorpecentes, **mas não exerce tal função com exclusividade**, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso I, da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! É **função exclusiva** da polícia federal o exercício da polícia judiciária da União, de acordo com o art. 144, §1º, inciso IV, da CRFB/88:

Art. 144 (...)

§1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:



IV - exercer, **com exclusividade**, as funções de polícia judiciária da União.

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, tal função é atribuição da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o art. 144, §2º, da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Tal atribuição é de responsabilidade do Município, conforme o art. 144, §8º, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, cabe à polícia militar realizar o policiamento ostensivo no Distrito Federal, de acordo com o art. 144, § 5º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

35. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) As opções a seguir apresentam órgãos de Segurança Pública previstos na Constituição da República de 1988, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Polícia Rodoviária Federal.

B) Polícias Cíveis.

C) Corpos de Bombeiros Militares e Cíveis.

D) Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.

E) Polícia Ferroviária Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A polícia rodoviária federal é um órgão da segurança pública, de acordo com o art. 144, inciso II, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A polícia civil também é um órgão integrante da segurança pública, de acordo com o art. 144, inciso IV, da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! **O corpo de bombeiros civis não é um órgão da segurança pública**, não sendo previsto na Constituição, de acordo com o art. 144, inciso V, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e **corpos de bombeiros militares**.

LETRA D. INCORRETA. As polícias penais Federal, Estadual e Distrital são órgão integrantes da segurança pública, estando elencados no art. 144, inciso VI, da CRFB/88: **"polícias penais federal, estaduais e distrital"**.

LETRA E INCORRETA. A polícia ferroviária federal também integra o quadro dos órgãos de segurança pública, conforme art. 144, inciso III, da CRFB/88: **"polícia ferroviária federal"**.

Gabarito: Letra C.

36. (AOC/DEPEN-PR/Polícia Penal/2024) Acerca do que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a Segurança Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.



- I. Aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil.
- II. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
- III. A polícia federal destina-se, entre outros, a prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho.
- IV. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) I, II, III e IV estão incorretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Apenas II, III e IV estão corretas.

Comentários:

A questão trata sobre **Segurança Pública**. Vamos analisar item por item?

O primeiro item está correto, pois, de fato, aos corpos de bombeiros militares incumbe a **execução de atividades de defesa civil**. De acordo com Art. 144, §5º, da CRFB/88:

Art. 144 (...)

§5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, **incumbe a execução de atividades de defesa civil**.

O segundo item também está correto, já que às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Conforme o Art. 144, §5º, da CRFB/88:

Art. 144 (...)

§5º - Às polícias militares cabem a **polícia ostensiva e a preservação da ordem pública**; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

O terceiro item está correto, pois é certo afirmar que a polícia federal se destina, entre outros, a prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho. De acordo com o art. 144, § 1º, inciso II, da CRFB/88:

§ 1º - A **polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

II - prevenir e **reprimir** o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, **o contrabando e o descaminho**, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

O quarto item também está correto porque, de fato, às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, **cabe a segurança dos estabelecimentos penais**. De acordo com o art. 144, 5º-A, da CRFB/88:

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, **cabe a segurança dos estabelecimentos penais**.

Sendo assim, nosso gabarito é a letra A!



LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! Todos os itens estão corretos, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso II, §§ 5º e 5º-A, da CRFB/88:

Art. 144, §5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, todas as assertivas estão corretas, uma vez que tratam das previsões dispostas no art. 144, §§ 5º e 1º, inciso II e 5º-A, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Os itens I, III e IV também estão corretos.

LETRA E INCORRETA. O item I está correto, de acordo com o art. 144, § 5º, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

37. (CEBRASPE/CBM-PA/Soldado/2024) Conforme a CF, os corpos de bombeiros militares dos estados, enquanto forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se

A) ao Presidente da República.

B) ao Exército brasileiro.

C) aos prefeitos municipais.

D) ao Ministério da Defesa.

E) aos governadores dos estados.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque os Corpos de Bombeiros Militares não são subordinados ao Presidente da República, mas sim ao Governador do Estado, de acordo com o § 6º do art. 144 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Os Corpos de Bombeiros Militares não são subordinados ao Exército.

LETRA C. INCORRETA. Não são subordinados aos Prefeitos Municipais.

LETRA D. INCORRETA. Não são subordinados ao Ministério da Defesa.

LETRA E. CORRETA. Segundo o art. 144, § 6º, da CRFB/88, as polícias militares e **os corpos de bombeiros militares**, forças auxiliares e reserva do Exército **subordinam-se**, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, **aos Governadores dos Estados**, do Distrito Federal e dos Territórios.

Gabarito: Letra E.



38. (IDECAN/Prefeitura de São Caetano do Sul-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Consoante nos revela o artigo 144 da CRFB, é correto afirmar que os Municípios:

- A) poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
- B) deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, rodovias, conforme dispuser a lei.
- C) deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e às funções de polícia judiciária, exceto as militares.
- D) deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens; ao patrulhamento ostensivo e às funções de polícia (exceto as militares).

Comentários:

A questão aborda o tema **Segurança Pública**. Para respondê-la de forma correta, temos que saber o teor do art. 144, § 8º, da CRFB/88: “Os **Municípios** poderão constituir **guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei**”.

Diante do que foi apresentado, podemos concluir que os **Municípios** têm a faculdade de criar guardas municipais com o objetivo de proteger seus bens, serviços e instalações, de acordo com o que a lei estabelece, conforme o art. 144, § 8º, da CRFB/88!

Portanto, o nosso gabarito é a LETRA A!!!

LETRA A. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição atribuiu aos **Municípios** a responsabilidade de constituir guardas municipais, com a finalidade de proteger os bens, serviços e instalações, de acordo com o art. 144, § 8º, da CRFB/88:

Art. 144. § 8º - **Os Municípios** poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, não cabe aos Municípios constituir guardas para proteção das rodovias, sendo apenas sua competência a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, de acordo com o art. 144, § 8º, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Compete à polícia civil exercer as funções de polícia judiciária, a qual é subordinada ao Governador do Estado, consoante art. 144, §§ 4º e 6º, da CRFB/88:

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as **funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares**.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército **subordinam-se, juntamente com as polícias civis** e as polícias penais estaduais e distrital, **aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**.

LETRA D. INCORRETA. Compete à polícia militar o patrulhamento ostensivo. Aos guardas municipais compete apenas a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, de acordo com o art. 144, §§ 5º e 8º, da CRFB/88:

Art. 144.

§ 5º Às polícias militares **cabem a polícia ostensiva** e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.



§ 8º Os Municípios poderão constituir **guardas municipais** destinadas à proteção de seus bens, **serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

Gabarito: Letra A.

39. (FCC/CBM-PA/Soldado/2024) De acordo com a Constituição Federal, são órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros,

- A) polícias penais estaduais e municipais e polícia federal.
- B) polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- C) seguranças de empresas privadas e polícia ferroviária federal.
- D) polícia ferroviária federal e polícias penais estaduais e municipais.
- E) corpos de bombeiros civis e polícias militares.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Não existe polícia penal municipal, sendo órgãos integrantes da segurança pública a polícia penal, estadual, distrital e polícia federal, de acordo com o art. 144, inciso VI, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

VI - **polícias penais federal, estaduais e distrital.**

LETRA B. CORRETA. A polícia militar e o corpo de bombeiros militar são órgãos integrantes da segurança pública, estando elencado no art. 144, inciso V, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

LETRA C. INCORRETA. Seguranças de empresa privada não são órgãos da segurança pública, uma vez que não está elencado no rol de órgãos integrantes da segurança pública, de acordo com o art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, **através dos seguintes órgãos:**

- I - polícia federal;
- II - polícia rodoviária federal;
- III - polícia ferroviária federal;
- IV - polícias civis;
- V - **polícias militares e corpos de bombeiros militares.**
- VI - polícias penais federal, estaduais e distrital



LETRA D. INCORRETA. Não existe polícia penal municipal, sendo órgãos integrantes da segurança pública a polícia penal, estadual, distrital e polícia federal, de acordo com o art. 144, inciso VI, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

VI - **polícias penais federal, estaduais e distrital**

LETRA E. INCORRETA. Corpo de bombeiros civis não é um órgão da segurança pública, tendo em vista que não há previsão na Constituição Federal, conforme se verifica no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, **através dos seguintes órgãos:**

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - **polícias militares e corpos de bombeiros militares.**

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital

Gabarito: Letra B.

40. (VUNESP/PM-SP/Soldado/2024) *Nigerianos que viajaram 13 dias em leme de navio tinham comida para apenas três (...)*

Resgatadas em condições 'precárias de saúde', quatro pessoas cruzaram o Atlântico em compartimento de embarcação mercante. (Jornal O Globo - Por Paulo Assad — Rio de Janeiro – 11.07.2023)

Os quatro nigerianos que chegaram, nesta segunda-feira, à costa brasileira escondidos sobre o leme de um navio mercante tinham comida para apenas três dias (...). A viagem, que teve início em Lagos, na Nigéria, durou mais do que triplo disso, tendo eles percorrido cerca de 5, 5 mil km do Oceano Atlântico ao longo de 13 dias (...).

A costa marítima brasileira lida com diversas situações, a exemplo da retratada, em que nigerianos foram encontrados no leme de um navio que atracou no Espírito Santo, sendo necessária a fiscalização do fluxo migratório no país em meio náutico, portuário e aquaviário também.

Com base na Constituição Federal brasileira de 1988, o exercício da função de polícia marítima brasileira cabe

A) às guardas civis.

B) à polícia federal.

C) à defesa civil.



D) às polícias militares e ao corpo de bombeiros militares.

E) às polícias dos três entes federativos e à Marinha.

Comentários:

Letra A. INCORRETA. A alternativa está errada, pois aos guardas civis municipais compete a proteção dos bens, serviços e instalações do Município que exercem tal função. Vejamos:

Art. 144. § 8º Os Municípios poderão constituir **guardas municipais** destinadas à **proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

Letra B. CORRETA. De acordo com o §1º, inciso III do art.144 da CRFB/88, a Polícia Federal é o órgão competente para exercer as funções de polícia marítima, vejamos:

§ 1º A **polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

III - exercer as **funções de polícia marítima**, aeroportuária e de fronteiras;

Letra C. INCORRETA. O exercício da defesa civil cabe aos Corpos de Bombeiros Militares. É o que estabelece o § 5º do art. 144 da CRFB/88:

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos **corpos de bombeiros militares**, além das **atribuições definidas em lei**, incumbe a **execução de atividades de defesa civil**.

Letra D. INCORRETA. A Polícia Militar tem competência para exercer a função de polícia ostensiva, bem como na preservação da ordem pública. Já os Corpos de Bombeiros Militares cabem as atribuições regulamentadas por lei específica e o exercício da defesa civil. (§ 5º do art. 144 da CRFB/88).

Letra E. INCORRETA. A alternativa está errada, pois **competete apenas à polícia federal** o exercício da polícia marítima brasileira, conforme o já mencionado art. 144, § 1º, inciso III, da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

41. (IBFC/IAPEN-AC/Especialista em Execução Penal/2023) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesses termos, assinale a alternativa que está de acordo com o art. 144, da Constituição Federal brasileira.

A) Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 104, de 2019, a polícia ferroviária federal deixou de ser um órgão da segurança pública, pois teve a inclusão das polícias penais federal, estaduais e distrital

B) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, não se destina-se prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho

C) Às polícias civis e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias militares e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

D) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à



mobilidade urbana eficiente; e compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a polícia ferroviária federal é um órgão integrante da segurança pública, de acordo com o art. 144, III, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

III - polícia ferroviária federal.

LETRA B. INCORRETA. A polícia federal é competente para prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como o contrabando e o descaminho, de acordo com o art. 144, § 1º, inciso II, da CRFB/88:

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, **aos Governadores dos Estados, do Distrito e dos Territórios**, de acordo com o art. 144, § 6º, da CRFB/88:

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determina que a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei, de acordo com o art. 144, § 10, incisos I e II, da CRFB/88:

Art. 144. (...)

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Gabarito: Letra D.



42. (VUNESP/PC-SP/Investigador de Polícia/2023) Considere que João foi recentemente empossado no cargo de policial civil. Em conversa com seus colegas também recém-nomeados, surgem algumas dúvidas sobre as características da instituição. Ao se deparar com as discussões, Ivan, policial civil com longo tempo de carreira e instrutor de cursos de formação, passa a sanar algumas dessas dúvidas.

Com base no art. 144, da Constituição Federal e no art. 139 da Constituição do Estado de São Paulo, Ivan poderá informar, de maneira correta, que as polícias civis

A) são dirigidas por delegados de polícia de carreira e têm, dentre outras incumbências, as funções de polícia judiciária, exceto as militares.

B) realizam a polícia ostensiva, sendo responsáveis igualmente pela execução de atividades da defesa civil.

C) subordinam-se diretamente à Presidência da República.

D) podem exercer, extraordinariamente, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

E) têm a função de exercer a polícia marítima.

Comentários:

Letra A. CORRETA. A polícia civil é dirigida pelo delegado de polícia de carreira e tem como função o exercício da polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Vejamos o que dispõe o § 4º do art. 144 da CRFB/88:

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Letra B. INCORRETA. O exercício da polícia ostensiva compete à polícia militar e são os corpos de bombeiros militares que executam as atividades de defesa civil. Tais funções estão previstas no § 5º do art. 144 da CRFB/88.

Letra C. INCORRETA. A alternativa está incorreta, tendo em vista que a polícia civil é subordinada ao Governador do Estado, consoante dispõe o art. 144, §6º, da CRFB/88 e art. 139, § 1º e §2º, da Constituição Estadual de São Paulo.

Letra D. INCORRETA. Não é correto afirmar que compete à polícia civil o patrulhamento ostensivo, de forma extraordinária, da rodovia federal. Esta competência cabe apenas à Polícia Rodoviária Federal. Vejamos o que diz o § 2º, do art. 144, da CRFB/88.

Letra E. INCORRETA. A assertiva está incorreta, já que compete apenas à polícia federal exercer a função de polícia marítima, de acordo com o inciso III do § 1º do art. 144 da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

43. (IDECAN/PM-CE/Soldado Polícia Militar/2023) Com base na Constituição Federal, assinale abaixo o único órgão que integra a Segurança Pública:

A) polícia penal municipal.

B) guarda municipal.

C) polícia ferroviária federal.

D) agência brasileira de inteligência.



E) polícia militar federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Policial Penal Municipal não é um órgão integrante da segurança pública, tendo em vista que não se encontra no rol estabelecido no art. 144 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. A guarda municipal não é um órgão integrante da segurança pública, já que não se encontra no rol estabelecido no art. 144 da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A polícia ferroviária federal é um órgão integrante da segurança pública, já que está previsto no art. 144, inciso III, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

III - polícia ferroviária federal.

LETRA D. INCORRETA. A agência brasileira de inteligência não é um órgão integrante da segurança pública, tendo em vista que não se encontra no rol estabelecido no art. 144 da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, a polícia militar federal não existe, dessa maneira não é um órgão da segurança pública, já que não está elencado no art. 144 da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

44. (FCC/CBM-BA/Soldado Policial Militar/2023) De acordo com a Constituição Federal, são órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros,

A) polícias penais estaduais e municipais e polícia federal.

B) polícias militares e corpos de bombeiros militares.

C) seguranças de empresas privadas e polícia ferroviária federal.

D) polícia ferroviária federal e polícias penais estaduais e municipais.

E) corpos de bombeiros civis e polícias militares.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Policial Penal Municipal não é um órgão integrante da segurança pública, tendo em vista que não se encontra no rol estabelecido no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.



LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos integrantes da segurança pública, conforme o art. 144, inciso V, da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

LETRA C. INCORRETA. A segurança de empresa privada não é um órgão integrante da segurança pública, tendo em vista que não se encontra elencada no rol disposto no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

LETRA D. INCORRETA. Policial Penal Municipal não é um órgão integrante da segurança pública, tendo em vista que não se encontra no rol estabelecido no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

LETRA E. INCORRETA. Na verdade, o corpo de bombeiros civil não é um órgão da segurança pública, já que não está elencado no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;



V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

Gabarito: Letra B.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Auditor de Controle Interno - Direito/2025) A respeito do sistema constitucional de crises e da defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale o quesito adequado.

A) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a cento e vinte dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

B) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de quarenta e oito horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria simples.

C) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

D) Rejeitado o decreto do estado de defesa, sua cessão dependerá de nova apreciação do Congresso Nacional.

2. (IDECAN/PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Dentre as alternativas a seguir, nos ditames da Constituição Federal de 1988, quanto ao tema "Do Estado de Sítio", assinale a que esteja correta.

A) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.

B) O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, não necessita relatar os motivos determinantes do pedido.

C) É facultado constar no decreto do estado de sítio sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

D) O Congresso Nacional permanecerá fechado até o término das medidas coercitivas.

E) Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de trinta dias, a fim de apreciar o ato.

3. (IDECAN/PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Fulcro, nas disposições presentes na Constituição Federal de 1988, especialmente sobre o tema "Do Estado de Defesa", analise e assinale a alternativa correta.

A) É facultado ao decreto que instituir o estado de defesa determinar o tempo de sua duração, especificar as áreas a serem abrangidas e indicar, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem.



B) O tempo de duração do estado de defesa não será superior a dez dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

C) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

D) Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a trinta dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

E) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro dias, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

4. (FGV/TCE-RR/Auditor de Controle Externo - Ciências Jurídicas/2025) No curso de uma gincana jurídica, os grupos Alfa, Beta e Gama foram instados a se pronunciar sobre características e distinções dos institutos da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. O grupo Alfa defendeu que os três institutos apresentam, em comum, a necessidade de a sua decretação ser sempre apreciada pelo Poder Legislativo a posteriori, mas ressaltou que somente os dois últimos podem acarretar restrições para os direitos fundamentais. O grupo Beta defendeu que, no primeiro instituto, o Chefe do Poder executivo somente pode atuar se provocado, enquanto os dois últimos, presentes os requisitos exigidos, podem ser decretados de maneira espontânea. Por fim, o grupo Gama sustentou que o primeiro instituto não pode alcançar os municípios situados nos Estados, e em relação aos dois últimos, assim que cessarem, o Chefe do Poder Executivo deve relatar, ao Congresso Nacional, as medidas aplicadas durante sua vigência.

Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente que

A) os grupos Alfa, Beta e Gama estão parcialmente certos.

B) os grupos Alfa e Beta estão parcialmente certos, enquanto o grupo Gama está totalmente certo.

C) o grupo Alfa está parcialmente certo, enquanto os grupos Beta e Gama estão totalmente errados.

D) o grupo Alfa está totalmente errado, enquanto os grupos Beta e Gama estão parcialmente errados.

E) o grupo Alfa está totalmente certo, o grupo Beta totalmente errado, e o grupo Gama parcialmente certo.

5. (FGV/DPE-PE/2025) Em razão de grave crise institucional que está em curso nos limites territoriais do Estado Alfa, ameaçando a ordem pública, os assessores imediatos do Presidente da República cogitaram da possibilidade de ser decretado o estado de sítio. Na situação descrita, caso o estado de sítio seja decretado com estrita observância da sistemática constitucional, é correto afirmar que



- A) a medida foi decretada por todo o tempo em que perdurar a situação de anormalidade institucional.
- B) o respectivo decreto indicou as garantias constitucionais que ficarão suspensas durante a duração da medida.
- C) não é admitida a busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial, ressalvada a hipótese de flagrante delito.
- D) a restrição aos direitos fundamentais, por determinação do executor, deve se restringir ao âmbito das liberdades de reunião e de comunicação.
- E) a opção de decretar o estado de defesa foi afastada, pois as medidas passíveis de serem adotadas seriam inaptas para o restabelecimento da normalidade institucional.

6. (FGV/TCE-RR/2025) Considere a seguinte situação hipotética: em razão de grave e iminente instabilidade institucional ocorrida em determinada região do país, foi decretado o estado de defesa com estrita observância da sistemática vigente. No curso dessa medida de defesa do estado e das instituições democráticas, o interventor nomeado foi aconselhado, por seus assessores imediatos, a proceder à detenção de determinado grupo de pessoas, com o objetivo de apurar se estão, ou não, envolvidas na prática das condutas que ensejaram a decretação do estado de defesa.

Após analisar a Constituição Federal de 1988, o interventor concluiu corretamente que

- A) a medida alvitada somente é compatível com o estado de sítio, não com o estado de defesa.
- B) embora possa decretar a prisão, a detenção alvitada é incompatível com o Estado de Direito.
- C) a detenção, caso decretada, não pode ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pela autoridade judiciária competente.
- D) a detenção, ressalvada a situação de flagrante delito, deve ser previamente comunicada à autoridade judiciária competente, que pode obstá-la caso a repute ilegal.
- E) deve ser observado o direito fundamental de que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

7. (FGV/PC-MG/Perito Criminal - Área I/2025) Em razão de uma grande enchente que assolou determinada região do país, o que caracterizou grave ameaça à paz social no território atingido, o Presidente da República reuniu seus assessores diretos com o objetivo de verificar a medida passível de ser adotada para restabelecer a normalidade e em cuja vigência fosse admitida a restrição aos direitos individuais referidos na ordem constitucional.

Considerando os balizamentos constitucionais, é correto afirmar que pode ser decretado

- A) o estado de sítio.
- B) o estado de defesa.
- C) a intervenção federal.
- D) o estado de emergência.
- E) o estado de calamidade pública.



8. (FUNDATEC/Prefeitura de Alpestre-RS/Psicólogo/2024) Quem pode decretar estado de defesa, de acordo com a Constituição Federal?

- A) 2/3 dos Governadores.
- B) Presidente da Câmara dos Deputados.
- C) Primeiro Ministro.
- D) Presidente da República.
- E) Maioria do Senado Federal.

9. (FUNDATEC/Novo Hamburgo-RS/Médico Dermatologista/2024) - Assinale a alternativa que completa corretamente o disposto nos incisos I e II do Art. 137 da Constituição Federal, cujo caput assim prevê: "O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão":

- A) Nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
- B) Regional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
- C) Nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão estrangeira, armada ou não.
- D) Nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de sítio e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.
- E) Nacional e ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

10. (IDECAN/SAP-CE/Policial Penal/2024) Em tempos recentes muito se falou em fazer uso das medidas constitucionais de Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, em especial, em face da suprema polarização política entre distintas ideologias. Sobre o tema, está inculcado na Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (com emendas posteriores) que o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretá-lo para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Corretamente está-se referindo ao Estado de

- A) Guerra.
- B) Defesa.
- C) Sítio.
- D) Exceção.
- E) Intervenção.



11. (IDECAN/Prefeitura Macaíba-RN/Guarda Civil Municipal-GCM/2024) No Brasil, é possível que seja decretado o estado de sítio em caso de declaração de estado de guerra, de resposta a agressão armada estrangeira ou diante de comoção grave de repercussão nacional ou de ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. De acordo com a Constituição Federal de 1988, tal dispositivo burocrático configura-se como o ato extremo, de competência:

- A) privativa da Câmara dos Deputados.
- B) privativa do Conselho de Defesa Nacional.
- C) privativa do Presidente da República.
- D) exclusiva do Senado Federal.
- E) exclusiva do Congresso Nacional.

12. (MARINHA/QT Marinha/Direito/2024) Com relação às disposições de Defesa do Estado e das Instituições Democráticas na Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta.

- A) O decreto que instituir o Estado de Defesa poderá restringir o direito de reunião, salvo se exercido no seio das associações.
- B) A decretação do Estado de Defesa, de acordo com o disposto na Constituição Federal, autoriza a adoção das medidas de restrição ao direito de sigilo de comunicação telefônica.
- C) O tempo de duração do Estado de Defesa não será superior a 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
- D) Na vigência do Estado de Defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 (dez) dias, salvo quando autorizada pelo Congresso Nacional.
- E) Decretado o Estado de Defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

13. (MARINHA/Praça RM2/Nível Médio/2024) Assinale a opção correta no que se refere a "Estado de Defesa", segundo o título V, art. 136, da Constituição Federal de 1988.

- A) O tempo de duração não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
- B) Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de quarenta e oito horas.
- C) Poderá ser decretado em caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
- D) Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de vinte e quatro horas.
- E) O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de trinta dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa.



14. (FGV/TJ-SC/Oficial de Justiça/2024) Em razão de uma grave agitação popular de repercussão nacional, o presidente da República recebeu, de um assessor, a sugestão de que fosse adotada uma medida em defesa do Estado e das instituições democráticas, medida esta cuja execução seria acompanhada por uma comissão designada pela Mesa do Congresso Nacional.

A medida alvitrada, na perspectiva constitucional, é:

- A) o estado de sítio;
- B) o estado de defesa;
- C) a intervenção federal;
- D) o estado de necessidade constitucional;
- E) a operação de garantia da lei e da ordem.

15. (CEBRASPE/Prefeitura Municipal de Camaçari-BA/2024) Em relação ao estado de sítio, assinale a opção correta.

- A) A decretação do estado de sítio em face de comoção grave de repercussão nacional não poderá limitar a livre circulação dos cidadãos no território nacional.
- B) O estado de sítio decretado em razão da declaração de guerra poderá vigorar pelo tempo que perdurar o conflito.
- C) O estado de sítio decretado em razão de grave comoção terá prazo não superior a trinta dias, prorrogável uma única vez, pelo mesmo período.
- D) As restrições impostas pela decretação de estado de sítio abrangem a difusão de pronunciamento de parlamentares realizado nas respectivas casas legislativas.
- E) A decretação do estado de sítio depende de autorização do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional.

16. (INSTITUTO AOCP/PM-PE/Soldado da Polícia Militar/2024) De acordo com o que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil acerca da defesa do Estado e das instituições democráticas, é correto afirmar que

- A) o Presidente da República pode decretar estado de sítio para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
- B) no caso de comoção grave de repercussão nacional, o estado de sítio não poderá ser decretado por mais de quinze dias, podendo ser prorrogado, de cada vez, por mais quinze dias.
- C) para decretar o estado de defesa, o Presidente da República precisa solicitar autorização ao Congresso Nacional.
- D) o Presidente da República pode decretar o estado de defesa nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira.
- E) na vigência do estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade do preso.



17. (AOCP/CBM-PE/Soldado/2024) Observadas as formalidades constitucionais, o Presidente da República decretou estado de defesa em determinada região do país atingida por grave calamidade da natureza. Nesse caso, segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que o Presidente da República, dentro do prazo constitucionalmente previsto, deve submeter o ato com a respectiva justificação ao(à)

- A) Supremo Tribunal Federal, que decidirá por dois terços dos votos de seus membros.
- B) Senado Federal, que decidirá por maioria absoluta.
- C) Câmara dos Deputados, que decidirá por três quintos dos votos de seus membros.
- D) Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.
- E) Conselho de Defesa Nacional, que decidirá por maioria.

18. (FGV/TRF-5º Região/Analista Judiciário – Área Judiciária/2024) Em determinada região do país, foi detectada uma grave instabilidade institucional decorrente de reiterados atos de desobediência de diversos segmentos orgânicos da área de segurança pública. Por tal razão, foram realizados debates, no âmbito da Presidência da República, em relação à medida mais adequada passível de ser adotada, por meio da qual fosse possível restabelecer prontamente a ordem pública, inclusive com a imposição de restrições aos direitos fundamentais.

Concluiu-se corretamente que poderia ser decretado:

- A) o estado de sítio;
- B) o estado de defesa;
- C) a intervenção federal;
- D) o estado de sítio ou a intervenção federal;
- E) o estado de sítio, o estado de defesa ou a intervenção federal.

19. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) Em observância às formalidades constitucionais, o Presidente da República decretou o estado de defesa, após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O fato ganhou grande repercussão na imprensa nacional, que publicou inúmeras matérias versando sobre os direitos que podem e que não podem ser restringidos com a adoção da medida.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, não poderá ser restringido, durante o estado de defesa, o

- A) direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações.
- B) direito ao sigilo de comunicação telegráfica.
- C) direito ao sigilo de comunicação telefônica.
- D) direito à comunicabilidade do preso.
- E) direito ao sigilo de correspondência.

20. (FGV/Prefeitura de Belo Horizonte-BH/Auditor Interno/2024) Pedro, analista de geopolítica, à luz de determinadas situações fáticas ocorridas no território nacional, iniciou a



análise das medidas passíveis de serem adotadas para a defesa do Estado e das instituições democráticas.

Em sua análise, refletiu sobre uma providência:

- I. a ser adotada em razão de comoção grave de repercussão nacional;
- II. que não pode se estender por prazo superior a trinta dias, não podendo ser prorrogado, de cada vez, por prazo superior a esse;
- III. cujas respectivas medidas serão acompanhadas por uma Comissão designada pela Mesa do Congresso Nacional.

A providência alvitada por Pedro

- A) pode ser apenas o estado de sítio.
- B) pode ser apenas o estado de defesa.
- C) pode ser o estado de defesa ou o estado de sítio.
- D) não se compatibiliza com as características constitucionais do estado de defesa e do estado de sítio.

21. (CEBRASPE/CBM-PA/Soldado/2024) De acordo com a CF, a competência para autorizar o Presidente da República a decretar o estado de sítio, nos casos de declaração de estado de guerra, pertence

- A) ao Conselho de Defesa Nacional.
- B) à Câmara dos Deputados.
- C) ao Congresso Nacional.
- D) ao Conselho da República.
- E) ao Senado Federal.

22. (FGV/Câmara dos Deputados/Consultor Legislativo/2024) João, professor de direito constitucional, questionou seus alunos em relação aos pontos de interseção e de distanciamento dos institutos da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Maria se posicionou no sentido de que a utilização desses mecanismos sempre é autorizada a partir de causas distintas entre si, de modo que não é dado ao Chefe do Poder Executivo optar por um em detrimento de outro. Ana afirmou que os três apresentam, em comum, a característica de que sempre decorrem de um ato espontâneo do Presidente da República. Pedro, por fim, observou que tanto o estado de defesa como o estado de sítio podem acarretar a imposição de restrições ao sigilo da comunicação telefônica.

Ao ouvir as afirmações de Maria, Ana e Pedro, João concluiu corretamente, à luz da sistemática constitucional, que

- A) todas estão certas.
- B) apenas a afirmação de Ana está certa.
- C) apenas a afirmação de Pedro está certa.
- D) apenas as afirmações de Maria e Ana estão certas.



E) apenas as afirmações de Maria e Pedro estão certas.

23. (FGV/Prefeitura de Abreu e Lima-PE/2024) Em razão de agressão armada estrangeira, o Presidente da República foi informado por seus assessores sobre a necessidade de serem adotadas medidas de defesa do Estado e das instituições democráticas.

Nas circunstâncias indicadas, é possível a decretação do

A) estado de sítio, de competência das Forças Armadas, após autorização do Presidente da República.

B) estado de sítio, de competência do Presidente da República, com prévia autorização do Congresso Nacional.

C) estado de urgência, de competência das Forças Armadas, com posterior ratificação do Congresso Nacional.

D) estado de defesa, de competência do Congresso Nacional, competindo ao Presidente da República a sua execução.

E) estado de defesa, de competência do Presidente da República, com posterior ratificação do Senado Federal.

24. (AOCP/PM-DF/Soldado/2023) Sobre a defesa do estado e das instituições democráticas, em conformidade com o disposto na Constituição Federal de 1988, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O decreto que instituir o estado de defesa não poderá indicar medidas de restrições aos direitos de reunião nem de sigilo de correspondência.

() Na vigência do estado de defesa a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a cinco dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário.

() As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

() O estado de sítio, no caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior.

() A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

A) V – F – V – V – F.

B) F – V – V – F – V.

C) V – V – F – V – F.

D) F – F – V – V – V.

E) F – V – F – V – F.



GABARITO

1. Letra C
2. Letra A
3. Letra C
4. Letra B
5. Letra B
6. Letra C
7. Letra B
8. Letra D
9. Letra A
10. Letra B
11. Letra C
12. Letra B
13. Letra A
14. Letra A
15. Letra B
16. Letra E
17. Letra D
18. Letra B
19. Letra D
20. Letra A
21. Letra C
22. Letra C
23. Letra B
24. Letra D



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDATEC/Prefeitura de Araquari-SC/Guarda Civil Municipal - GCM/2026) Considerando as disposições da Constituição Federal sobre segurança pública, assinale a alternativa correta.

- A) Incumbe à polícia federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- B) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais militares.
- C) A polícia federal destina-se a exercer concorrentemente as funções de polícia judiciária da União.
- D) As polícias militares não se subordinam aos Governadores do Estado.
- E) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a execução de atividades de defesa civil.

2. (IBFC/PM-PR/Soldado/2025) A segurança pública sempre foi um tema premente na sociedade brasileira, o que vem motivando inúmeras alterações no texto constitucional. Tendo em vista o que estabelece a Constituição Federal no tocante à segurança pública, assinale a alternativa incorreta.

- A) Cabe à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho
- B) Exercer as funções segurança dos estabelecimentos penais é competência das polícias penais
- C) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil
- D) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei
- E) Os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

3. (COSEAC UFF/SEAP-RJ/Inspetor de Polícia Penal/2025) A segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Considerando o disposto no artigo 144, da Constituição Federal de 1988, são exemplos de órgãos que atuam no exercício da segurança pública:

- A) Polícias militares, polícias civis e polícias penais municipais.
- B) Polícias penais municipais, polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- C) Polícias militares, polícias civis e corpos de bombeiros civis.
- D) Polícia federal, polícia penal distrital e corpos de bombeiros militares.
- E) Polícia federal, polícias militares e Ministério Público.



4. (SELECON/PM-SE/Oficial Combatente/2025) Paulo de Castro foi aprovado em concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe e matriculou-se nas disciplinas operacionais e referentes à legislação aplicável à sua função. Nos termos da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e cabe às polícias militares e a polícia:

- A) marítima
- B) judiciária
- C) ostensiva
- D) aeroportuária

5. (EDUCA/Prefeitura de Santa Cecília-PB/Guarda Civil Municipal/2025) Em conformidade com o art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a quem incube apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei:

- A) Polícia Federal.
- B) Polícias Militares.
- C) Polícias civis.
- D) Guardas Municipais.

6. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2025) O patrulhamento ostensivo das ferrovias federais compete à Polícia Rodoviária Federal.

7. (SELECON/PM-SE/Soldado Combatente - 3ª Classe/2025) Conforme mandamento constitucional, às polícias militares cabe:

- A) exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras
- B) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União
- C) a segurança dos estabelecimentos penais
- D) o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública

8. (IDECAN/PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Tendo por base as disposições expressas na Constituição Federal a respeito da segurança pública, assinale a alternativa correta.

- A) A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.



- B) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.
- C) A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- D) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.
- E) Às polícias penais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

9. (INSTITUTO DARWIN/Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe-PE/Guarda Civil Municipal - GCM/2025) A Constituição Federal de 1988 prevê a atuação de diversos órgãos no âmbito da segurança pública, como, por exemplo, a polícia federal, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Embora não sejam responsáveis pela preservação da incolumidade das pessoas, é correto afirmar que as Guardas Municipais devem proteger

- A) o patrimônio das pessoas e os bens e direitos dos Municípios.
- B) o patrimônio das pessoas, dos Municípios e dos Territórios Federais.
- C) os bens, direitos e serviços dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas.
- D) os bens, instalações e serviços dos Municípios.

10. (FGV/CNU/Bloco Temático 7: Justiça e Defesa/2025) Considere a hipótese de um prefeito municipal que, diante de índices altos de criminalidade em sua cidade, encaminha à Câmara Municipal projeto de lei prevendo a aplicação de pena de multa a usuários de drogas em via pública e a criação de uma polícia militar municipal.

A partir das características do federalismo no Brasil em matéria de segurança pública, é correto afirmar que:

- A) ambas as proposições são constitucionais e corretas, visto que a segurança pública é dever de todos os entes federados;
- B) somente a proposta de imposição de pena de multa a usuários de drogas em via pública pode ser aprovada, pois a competência para legislar sobre direito penal é concorrente;
- C) somente a proposta de criação de uma polícia militar municipal é constitucional, considerando a posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria;
- D) a imposição de pena de multa a usuários de drogas em via pública é possível, desde que a lei municipal preveja um procedimento com direito à ampla defesa e ao contraditório;
- E) ambas as propostas violam os princípios e regras sobre o federalismo brasileiro em segurança pública e não podem ser aprovadas.



11. (SELECON/SENAPPEN/Secretaria Nacional de Políticas Penais/Analista Técnico em Direito/2025) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar de não constar listado entre os órgãos de segurança pública na Constituição Federal, pertencem a esse grupo:

- A) guardas municipais
- B) polícia penal distrital
- C) polícia ferroviária federal
- D) corpos de bombeiros militares

12. (FGV/CNU/Bloco Temático 7: Justiça e Defesa/2025) A Constituição e a legislação brasileira preveem diversas forças de segurança pública em diferentes níveis e esferas de atuação. Em relação à atuação dessas forças, é correto afirmar que:

- A) a Polícia Federal pode investigar crimes de competência da Justiça Estadual caso haja repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme;
- B) a Força Nacional de Segurança Pública faz parte das Forças Armadas e pode ser convocada para preservação da ordem pública, da segurança de pessoas e de patrimônio, bem como em emergências e calamidades públicas;
- C) as polícias estaduais atuam em regime de ciclo único, conjugando as atribuições de policiamento ostensivo e de investigação de delitos praticados;
- D) a atuação das polícias estaduais, a critério da administração municipal, pode ser substituída em determinado município pela ação de guardas municipais;
- E) a atribuição de investigação compete à Polícia Rodoviária Federal caso o crime seja cometido em rodovia ou estrada federal.

13. (CEBRASPE/PF/Perito Criminal Federal – Área Contábil-Financeira/2025) Os corpos de bombeiros militares integram o sistema de segurança pública, a eles incumbindo a execução das atividades de defesa civil.

14. (INSTITUTO ACCESS/CBM-PB/Oficiais Especialistas/2025) De acordo com o Artigo 144 da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.

- I. A Polícia Federal tem como uma de suas principais funções apurar infrações penais de repercussão interestadual ou internacional e aquelas que exijam repressão uniforme, conforme previsto na Constituição.
- II. As Polícias Militares são responsáveis pelo policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, atuando de forma preventiva e repressiva nos estados.
- III. O Corpo de Bombeiros Militar, além de atuar no combate a incêndios, também exerce atividades de busca e salvamento, defesa civil e outras ações de segurança pública definidas em Lei.

É correto o que se afirma em:



- A) I, II e III.
- B) I e III, apenas.
- C) I, apenas.
- D) II e III, apenas.

15. (FGV/CNU/Bloco Temático 7: Justiça e Defesa/2025) A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília, e o Supremo Tribunal Federal, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635, trataram da temática da letalidade e vitimização policial. No julgamento final do STF na ADPF 635, foi decidido que:

- A) os policiais militares em atividade operacional não precisam usar câmeras corporais nas fardas;
- B) é vedada a documentação, por meio de fotografia, pelos órgãos da polícia técnico-científica em provas periciais produzidas em investigações de crime contra a vida;
- C) é proibido qualquer tipo de prioridade nas investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças ou adolescentes;
- D) nunca poderá ser determinada ao estado, pelo poder judiciário, a elaboração de um plano de recuperação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas;
- E) sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes de segurança pública na prática de crime doloso contra a vida, a investigação será atribuição do órgão do Ministério Público competente.

16. (FUNDATEC/PM-RS/Brigada Militar/Soldado/2025) Considerando o disposto expressamente na Constituição Federal de 1988, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, EXCETO:

- A) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal.
- B) Polícias civis.
- C) Polícias militares.
- D) Corpos de bombeiros civis.
- E) Polícias penais federal, estaduais e distrital.

17. (CEBRASPE/STM/Analista Judiciário – Área Judiciária/2025) As guardas municipais podem realizar ações na área de segurança pública, como o policiamento ostensivo, e se submetem à supervisão do Ministério Público, mas não podem executar atividades próprias das polícias de investigação criminal, como as polícias civis.

18. (FUNDATEC/Prefeitura Municipal de Porto Alegre-RS/GCM Guarda Civil Municipal/2025) Conforme estabelece a CRFB, a segurança pública, exercida pelos órgãos relacionados no art. 144, tem por finalidade a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Qual é a finalidade das guardas municipais?



- A) Fazer a segurança do trânsito em via pública estadual.
- B) Proteção dos bens, serviços e instalações do Município.
- C) Fiscalização da documentação dos registros das lojas comerciais do Município.
- D) Proceder ostensivamente o patrulhamento das vias públicas.
- E) Fazer segurança particular das residências dos moradores locais.

19. (CETREDE/Prefeitura Municipal de São Benedito-CE/Guarda Civil Municipal/2025) As Forças Auxiliares desempenham um papel crucial na manutenção da ordem pública brasileira. Assim, quais são reconhecidas como Forças Auxiliares de acordo com a legislação brasileira?

- A) Exército e Marinha.
- B) Polícia Federal e Rodoviária.
- C) Polícia Militar e Bombeiros.
- D) Guarda Municipal e Exército.
- E) Bombeiros e Guarda Costeira.

20. (INAZ DO PARÁ/Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul-SC/Agente de Defesa Civil/2025/Adaptada) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Cíveis e Militares.

21. (FGV/PC-MG/Investigador de Polícia/2025) O Secretário de Administração Penitenciária do Estado Alfa, autoridade máxima do sistema penitenciário e do seu órgão administrador, foi comunicado do início de uma rebelião na unidade prisional Kappa, no qual se encontravam os presos provisórios da região norte do Estado. Em razão desses acontecimentos, a assessoria do Secretário constatou a necessidade de ser reforçada a segurança no local, o que lhe foi devidamente comunicado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Secretário

- A) pode determinar que a polícia penal ou a polícia militar realize a segurança do local.
- B) pode determinar que a polícia penal, vinculada que é à Secretaria, realize a segurança do local.
- C) deve requerer ao Governador do Estado que determine à polícia penal a realização da segurança do local.
- D) deve requerer ao Comandante Geral da Polícia Militar que determine o comparecimento de efetivo ao local.
- E) deve requerer ao Governador do Estado que determine a realização da segurança do local, o que pode ser feito pela polícia penal ou pela polícia militar.



22. (IDECAN/UFOB/Universidade Federal do Oeste da Bahia/Médico Veterinário/2025) A partir das lições emanadas da CRFB/88 sobre Segurança Pública, podemos assinalar como correto apenas o inculcado em:

- A) Às polícias penais incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- B) As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- C) Os Municípios poderão constituir agências para funções de polícia marítima, lacustre, aeroportuária e de fronteiras.
- D) Às Guardas Civis Municipais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
- E) A segurança viária compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente.

23. (CETAD/Prefeitura de Marituba-PA/GCM Guarda Civil Municipal/2025/Adaptada) A segurança pública é dever e responsabilidade exclusiva do Estado, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

24. (FAFIPA/Prefeitura Municipal de Araucária-PR/Guarda Civil Municipal/2025) A respeito do que determina a Carta Magna sobre o Poder Executivo, especialmente sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- B) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
- C) As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
- D) Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabem a segurança dos estabelecimentos penais e a prolação de sentenças penais.
- E) Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

25. (FACET/Prefeitura de Pedro Velho-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2025) De acordo com o Art. 144 da CF, qual é a principal competência das Guardas Municipais?



- A) Atuar como polícia judiciária no âmbito municipal.
- B) Exercer funções de fiscalização ambiental em áreas urbanas.
- C) Realizar investigações criminais relacionadas a infrações administrativas.
- D) Desempenhar ações de policiamento ostensivo com competência ampliada.
- E) Proteger bens, serviços e instalações do município.

26. (CEBRASPE/PF/Escrivão/2025) Cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, dos estados e do Distrito Federal.

27. (CRS/PM-MG/Soldado Combatente/2024) Analise as assertivas abaixo e, em seguida, responda o que se pede.

I. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, incluídas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares.

II. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, Instituições auxiliares e reserva das Forças Armadas subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

III. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

IV. A segurança viária, exercida para a manutenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas e privadas, compreendendo a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e lhe competindo, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

Em relação à temática segurança pública tratada no art. 144 da Constituição Federal de 1988, marque a alternativa a CORRETA:

- A) () Apenas uma assertiva é correta.
- B) () Duas assertivas estão corretas.
- C) () Três assertivas estão corretas.
- D) () Todas as assertivas estão corretas.

28. (ACESSE/Prefeitura de Porto Belo/Guarda Civil Municipal - GCM/2024) Com fundamento no que estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, acerca da segurança pública, assinale a alternativa incorreta:

A) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e será exercida exclusivamente através da polícia federal, polícias civis, polícias militares, polícias penais federal, estadual e distrital e guarda municipal.



- B) Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
- C) A organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública serão disciplinados por lei, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
- D) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
- E) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.

29. (IDECAN/SAP-CE/Polícia Penal/2024) Assim como estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (com emendas posteriores), os Municípios poderão constituir essas organizações, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Trata-se de

- A) Guardas Civis Municipais.
- B) Forças Táticas Municipais.
- C) Secretarias de Policiamento Municipais.
- D) Divisões de Segurança Viária Municipais.
- E) Polícias de Limites e Posturas Municipais.

30. (INSTITUTO REFERÊNCIA/Prefeitura de Rio Bonito-RJ/Guarda Civil Municipal - GCM/2024) Com base nas disposições do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual dispõe sobre a "Segurança Pública", marque a opção INCORRETA.

- A) A Guarda Civil Municipal não está presente no rol dos incisos do art. 144 da CRFB/88, expressamente.
- B) Os Municípios deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, exercendo o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
- C) O STF firmou entendimento asseverando que a Guarda Civil Municipal, sob o aspecto material, exerce atividade típica de segurança pública, nos termos do art. 144, § 8º, CF/88.
- D) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, competindo, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.



31. (SELECON/Prefeitura de Sapezal-MT/Guarda Civil Municipal/2024) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida por diversos órgãos. Aquele que, de acordo com o constituinte tem por missão exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, ressalvada a competência da União, é a:

- A) polícia civil
- B) polícia federal
- C) guarda municipal
- D) polícias penais federal, estaduais e distrital

32. (MARINHA/Praça RM2 - Nível Médio/2024) No que se refere a órgãos de segurança pública, segundo o título V, art 144, da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- A) a Polícia Ferroviária Federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- B) às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
- C) as polícias militares subordinam-se aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- D) os corpos de bombeiros militares subordinam-se ao Exército Brasileiro e constituem-se como forças auxiliares dos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- E) uma das destinações da Polícia Federal é exercer, conjuntamente com as Forças Armadas, as funções de polícia judiciária da União.

33. (IDECAN/Prefeitura de João Pessoa-PB/Agente de Mobilidade Urbana/2024) De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

- A) Realizar, supletivamente, o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
- B) Exercer, juntamente com a Guarda Nacional, as funções de polícia judiciária.
- C) Garantir a segurança dos estabelecimentos penais federais.
- D) Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

34. (VUNESP/Prefeitura de Catanduva-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Nos termos da Constituição Federal, a Polícia Federal possui, entre outras, a seguinte atribuição:

- A) apurar com exclusividade os casos de tráfico de entorpecente.
- B) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
- C) realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- D) promover a formação do efetivo das Guardas Municipais.
- E) realizar o policiamento ostensivo no Distrito Federal.



35. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) As opções a seguir apresentam órgãos de Segurança Pública previstos na Constituição da República de 1988, à exceção de uma. Assinale-a.

- A) Polícia Rodoviária Federal.
- B) Polícias Cíveis.
- C) Corpos de Bombeiros Militares e Cíveis.
- D) Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.
- E) Polícia Ferroviária Federal.

36. (AOCP/DEPEN-PR/Polícia Penal/2024) Acerca do que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a Segurança Pública, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil.
- II. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.
- III. A polícia federal destina-se, entre outros, a prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho.
- IV. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) I, II, III e IV estão incorretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Apenas II, III e IV estão corretas.

37. (CEBRASPE/CBM-PA/Soldado/2024) Conforme a CF, os corpos de bombeiros militares dos estados, enquanto forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se

- A) ao Presidente da República.
- B) ao Exército brasileiro.
- C) aos prefeitos municipais.
- D) ao Ministério da Defesa.
- E) aos governadores dos estados.

38. (IDECAN/Prefeitura de São Caetano do Sul-SP/GCM Guarda Civil Municipal/2024) Consoante nos revela o artigo 144 da CRFB, é correto afirmar que os Municípios:

- A) poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.



- B) deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, rodovias, conforme dispuser a lei.
- C) deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens e às funções de polícia judiciária, exceto as militares.
- D) deverão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens; ao patrulhamento ostensivo e às funções de polícia (exceto as militares).

39. (FCC/CBM-PA/Soldado/2024) De acordo com a Constituição Federal, são órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros,

- A) polícias penais estaduais e municipais e polícia federal.
- B) polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- C) seguranças de empresas privadas e polícia ferroviária federal.
- D) polícia ferroviária federal e polícias penais estaduais e municipais.
- E) corpos de bombeiros civis e polícias militares.

40. (VUNESP/PM-SP/Soldado/2024) *Nigerianos que viajaram 13 dias em leme de navio tinham comida para apenas três (...)*

Resgatadas em condições 'precárias de saúde', quatro pessoas cruzaram o Atlântico em compartimento de embarcação mercante. (Jornal O Globo - Por Paulo Assad — Rio de Janeiro – 11.07.2023)

Os quatro nigerianos que chegaram, nesta segunda-feira, à costa brasileira escondidos sobre o leme de um navio mercante tinham comida para apenas três dias (...). A viagem, que teve início em Lagos, na Nigéria, durou mais do que triplo disso, tendo eles percorrido cerca de 5, 5 mil km do Oceano Atlântico ao longo de 13 dias (...).

A costa marítima brasileira lida com diversas situações, a exemplo da retratada, em que nigerianos foram encontrados no leme de um navio que atracou no Espírito Santo, sendo necessária a fiscalização do fluxo migratório no país em meio náutico, portuário e aquaviário também.

Com base na Constituição Federal brasileira de 1988, o exercício da função de polícia marítima brasileira cabe

- A) às guardas civis.
- B) à polícia federal.
- C) à defesa civil.
- D) às polícias militares e ao corpo de bombeiros militares.
- E) às polícias dos três entes federativos e à Marinha.

41. (IBFC/IAPEN-AC/Especialista em Execução Penal/2023) A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e



da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesses termos, assinale a alternativa que está de acordo com o art. 144, da Constituição Federal brasileira.

- A) Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 104, de 2019, a polícia ferroviária federal deixou de ser um órgão da segurança pública, pois teve a inclusão das polícias penais federal, estaduais e distrital
- B) A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, não se destina-se prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho
- C) Às polícias civis e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias militares e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- D) A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei

42. (VUNESP/PC-SP/Investigador de Polícia/2023) Considere que João foi recentemente empossado no cargo de policial civil. Em conversa com seus colegas também recém-nomeados, surgem algumas dúvidas sobre as características da instituição. Ao se deparar com as discussões, Ivan, policial civil com longo tempo de carreira e instrutor de cursos de formação, passa a sanar algumas dessas dúvidas.

Com base no art. 144, da Constituição Federal e no art. 139 da Constituição do Estado de São Paulo, Ivan poderá informar, de maneira correta, que as polícias civis

- A) são dirigidas por delegados de polícia de carreira e têm, dentre outras incumbências, as funções de polícia judiciária, exceto as militares.
- B) realizam a polícia ostensiva, sendo responsáveis igualmente pela execução de atividades da defesa civil.
- C) subordinam-se diretamente à Presidência da República.
- D) podem exercer, extraordinariamente, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
- E) têm a função de exercer a polícia marítima.

43. (IDECAN/PM-CE/Soldado Polícia Militar/2023) Com base na Constituição Federal, assinale abaixo o único órgão que integra a Segurança Pública:

- A) polícia penal municipal.
- B) guarda municipal.
- C) polícia ferroviária federal.
- D) agência brasileira de inteligência.
- E) polícia militar federal.



44. (FCC/CBM-BA/Soldado Policial Militar/2023) De acordo com a Constituição Federal, são órgãos responsáveis pela segurança pública, dentre outros,

- A) polícias penais estaduais e municipais e polícia federal.
- B) polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- C) seguranças de empresas privadas e polícia ferroviária federal.
- D) polícia ferroviária federal e polícias penais estaduais e municipais.
- E) corpos de bombeiros civis e polícias militares.



GABARITO

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Letra A | 39. Letra B |
| 2. Letra E | 40. Letra B |
| 3. Letra D | 41. Letra D |
| 4. Letra C | 42. Letra A |
| 5. Letra A | 43. Letra C |
| 6. Item errado | 44. Letra B |
| 7. Letra D | |
| 8. Letra B | |
| 9. Letra D | |
| 10. Letra E | |
| 11. Letra A | |
| 12. Letra A | |
| 13. Item correto | |
| 14. Letra A | |
| 15. Letra E | |
| 16. Letra D | |
| 17. Item correto | |
| 18. Letra B | |
| 19. Letra C | |
| 20. Item correto | |
| 21. Letra B | |
| 22. Letra E | |
| 23. Item errado | |
| 24. Letra D | |
| 25. Letra E | |
| 26. Item errado | |
| 27. Letra A | |
| 28. Letra A | |
| 29. Letra A | |
| 30. Letra B | |
| 31. Letra A | |
| 32. Letra C | |
| 33. Letra D | |
| 34. Letra B | |
| 35. Letra C | |
| 36. Letra A | |
| 37. Letra E | |
| 38. Letra A | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.